# Chương 71: Ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý hoặc đá bán quý, kim loại quý, kim loại được dát phủ kim loại quý, và các sản phẩm của chúng; đồ trang sức làm bằng chất liệu khác; tiền kim loại

## Chú giải

1. Theo Chú giải 1 (A) của Phần VI và loại trừ những sản phẩm được liệt kê ở các mục dưới đây, thì tất cả các sản phẩm gồm toàn bộ hoặc từng phần bằng:

   **(a)** Ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy hoặc bằng đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo), hoặc

   **(b)** Kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý, được phân loại trong Chương này.

2. (A) Nhóm 71.13, 71.14 và 71.15 không bao gồm các sản phẩm mà trong đó kim loại quý hoặc kim loại được dát phủ kim loại quý chỉ đóng vai trò như là thành phần phụ, chẳng hạn như các đồ đính kèm hoặc đồ trang trí phụ (ví dụ, chữ lồng, đai và viền), và mục (b) của Chú giải trên không áp dụng cho các sản phẩm này.

   (B) Nhóm 71.16 không bao gồm các sản phẩm có chứa kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý (trừ khi chúng được coi như là thành phần phụ).

3. Chương này không bao gồm:

   **(a)** Hỗn hống của kim loại quý, hoặc kim loại quý dạng keo (nhóm 28.43);

   **(b)** Vật liệu khâu vô trùng trong phẫu thuật, các chất hàn răng hoặc các hàng hóa khác thuộc Chương 30;

   **(c)** Các sản phẩm thuộc Chương 32 (ví dụ, các chất bóng);

   **(d)** Các chất xúc tác có nền (nhóm 38.15);

   **(e)** Các sản phẩm thuộc nhóm 42.02 hoặc 42.03 ghi trong Chú giải 3 (B) của Chương 42;

   **(f)** Các sản phẩm thuộc nhóm 43.03 hoặc 43.04;

   **(g)** Hàng hóa thuộc Phần XI (nguyên liệu dệt và các sản phẩm dệt);

   **(h)** Giày dép, mũ và các vật đội đầu khác hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 64 hoặc 65;

   **(ij)** Ô dù, batoong, gậy chống hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 66;

   **(k)** Những sản phẩm dùng để mài mòn thuộc nhóm 68.04 hoặc 68.05 hoặc Chương 82, có chứa bụi hoặc bột đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên hoặc tổng hợp); các sản

phẩm thuộc Chương 82 có bộ phận làm việc bằng đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo); máy móc, các thiết bị cơ khí hoặc hàng điện tử, hoặc các bộ phận của chúng, thuộc Phần XVI. Tuy nhiên, các sản phẩm và các bộ phận của chúng, toàn bộ bằng đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo) vẫn được phân loại trong Chương này, trừ đá saphia và kim cương đã được gia công nhưng chưa được gắn dùng cho đầu kim máy hát (nhóm 85.22);

**(l)** Các sản phẩm thuộc Chương 90, 91 hoặc 92 (dụng cụ khoa học, đồng hồ thời gian và đồng hồ cá nhân, nhạc cụ);

**(m)** Vũ khí hoặc các bộ phận của chúng (thuộc Chương 93);

**(n)** Các sản phẩm ghi trong Chú giải 2 của Chương 95;

**(o)** Các sản phẩm được phân loại trong Chương 96 theo Chú giải 4 của Chương đó; hoặc

**(p)** Các tác phẩm điêu khắc hoặc tượng tạc nguyên bản (nhóm 97.03), đồ sưu tập (nhóm 97.05) hoặc đồ cổ trên 100 năm tuổi (nhóm 97.06), trừ ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy hoặc đá quý hoặc đá bán quý.

**4.** (A) Khái niệm "kim loại quý" nghĩa là bạc, vàng và bạch kim.

(B) Khái niệm "bạch kim" nghĩa là platin, iridi, osmi, palladi, rodi và rutheni.

(C) Khái niệm "đá quý hoặc đá bán quý" không bao gồm bất cứ một loại nào đã được ghi trong Chú giải 2(b) của Chương 96.

**5.** Theo mục đích của Chương này, hợp kim bất kỳ (kể cả hỗn hợp thiêu kết và hợp chất liên kết kim loại) có chứa kim loại quý được xem như là một hợp kim của kim loại quý nếu kim loại quý đó cấu thành bằng 2% tính theo khối lượng của hợp kim. Các hợp kim của kim loại quý được phân loại theo các quy tắc sau:

**(a)** Một hợp kim có chứa 2% trở lên, tính theo khối lượng, là bạch kim thì được coi là một hợp kim của bạch kim;

**(b)** Một hợp kim có chứa 2% trở lên, tính theo khối lượng, là vàng, nhưng không có bạch kim, hoặc có dưới 2% tính theo khối lượng, là bạch kim, thì được coi là hợp kim vàng;

**(c)** Các hợp kim khác chứa 2% trở lên, tính theo khối lượng, là bạc thì được coi là hợp kim bạc.

**6.** Trong Danh mục này, trừ khi có yêu cầu khác, khi đề cập đến kim loại quý hoặc bất kỳ một kim loại quý cụ thể cần đề cập đến cả các hợp kim đã được coi như hợp kim của kim loại quý hoặc của kim loại quý cụ thể đó theo quy định đã nêu trong Chú giải 5 trên đây, nhưng không áp dụng với kim loại được dát phủ kim loại quý hoặc kim loại cơ bản hoặc phi kim loại dát phủ kim loại quý.

**7.** Trong toàn bộ Danh mục này khái niệm "kim loại được dát phủ kim loại quý" có nghĩa là vật liệu có nền là kim loại mà trên một mặt hoặc nhiều mặt của kim loại đó được phủ kim loại quý bằng cách hàn thiếc, hàn hơi, hàn điện, cán nóng hoặc các phương pháp bọc phủ cơ khí tương tự. Trừ khi có yêu cầu khác, thuật ngữ này cũng bao gồm kim loại cơ bản được khảm dát kim loại quý.

**8.** Theo Chú giải 1(A) Phần VI, các hàng hóa giống như mô tả của nhóm 71.12 được phân loại vào nhóm đó và không được xếp vào nhóm nào khác của Danh mục.

**9.** Theo mục đích của nhóm 71.13, khái niệm "đồ trang sức" có nghĩa là:

**(a)** Các đồ vật nhỏ để trang sức cá nhân (ví dụ, nhẫn, vòng đeo tay, dây chuyền, trâm cài, hoa tai, dây đồng hồ, dây đeo đồng hồ bỏ túi, mặt dây chuyền, ghim cài cà vạt, khuy cài cổ tay áo, khuy cúc khác, huy chương và phù hiệu tôn giáo hoặc huy chương và phù hiệu khác); và

**(b)** Các sản phẩm sử dụng cho mục đích cá nhân loại thường bỏ túi, để trong túi xách tay hoặc mang trên người (ví dụ, hộp đựng thuốc lá điếu hoặc hộp đựng xì-gà, hộp đựng thuốc lá bột, hộp đựng kẹo cao su hoặc hộp đựng thuốc viên, hộp phấn, ví tay có dây hoặc chuỗi tràng hạt).

Các sản phẩm này có thể được kết hợp hoặc là một bộ, ví dụ, với ngọc trai tự nhiên hoặc ngọc trai nuôi cấy, đá quý hoặc đá bán quý, đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo, mai rùa, xà cừ, ngà, hổ phách tự nhiên hoặc tái tạo, hạt huyền hoặc san hô.

**10.** Theo mục đích của nhóm 71.14, khái niệm "đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc" kể cả các sản phẩm như các đồ vật trang trí, bộ đồ ăn, đồ vệ sinh, đồ dùng của người hút thuốc và các sản phẩm khác sử dụng trong gia đình, văn phòng hoặc tôn giáo.

**11.** Theo mục đích của nhóm 71.17, khái niệm "đồ trang sức làm bằng chất liệu khác" có nghĩa là các sản phẩm trang sức như đã mô tả trong nội dung của mục (a) Chú giải 9 ở trên (nhưng không kể các loại khuy cài hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 96.06, hoặc lược chải, trâm cài tóc hoặc các loại tương tự, hoặc ghim cài tóc, thuộc nhóm 96.15), không gắn ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo) cũng không gắn kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý (trừ trường hợp tráng mạ hoặc chỉ là thành phần phụ).

## Chú giải phân nhóm

**1.** Theo mục đích của các phân nhóm 7106.10, 7108.11, 7110.11, 7110.21, 7110.31 và 7110.41, khái niệm "bột" và "dạng bột" có nghĩa là các sản phẩm có 90% trở lên tính theo khối lượng lọt qua rây (sàng) có đường kính mắt rây (sàng) 0,5 mm.

2. Mặc dù đã quy định trong Chú giải 4 (B) của Chương này, nhưng theo các phân nhóm 7110.11 và 7110.19, khái niệm "bạch kim" không bao gồm iridi, osmi, paladi, rodi hoặc rutheni.

3. Theo phân loại các hợp kim trong các phân nhóm của nhóm 71.10, mỗi hợp kim được phân loại theo kim loại, bạch kim, paladi, rodi, iridi, osmi hoặc rutheni có hàm lượng trội hơn so với mỗi kim loại khác.

## TỔNG QUÁT

Chương này bao gồm:

(1) Trong các nhóm từ 71.01 đến 71.04, ngọc trai tự nhiên hoặc nhân tạo, kim cương, các loại đá quý hoặc đá bán quý khác (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo), ngọc trai thô hoặc ngọc trai thô, nhưng chưa được gắn, nạm dát hoặc xâu chuỗi; trong nhóm 71.05, phế liệu từ quá trình gia công các loại đá cũng nằm trong nhóm này.

(2) Trong các nhóm từ 71.06 đến 71.11, các kim loại quý và kim loại được phủ kim loại quý, chưa được gia công, bán thành phẩm, hoặc ở dạng bột, nhưng chưa đạt tới mức của các sản phẩm được phân loại trong phân Chương III, và trong nhóm 71.12, phế liệu và phế thải của kim loại quý hoặc kim loại được phủ kim loại quý, và phế liệu và phế thải chứa kim loại quý hoặc các hợp chất kim loại quý, của một loại chủ yếu được sử dụng để thu lại kim loại quý.

Theo Chú giải 4 của Chương này, khái niệm "kim loại quý" có nghĩa là bạc, vàng và bạch kim. cần chú ý rằng thuật ngữ "platinum" cũng bao gồm iridi (Ir), osmi (Os), paladi (Pd), rodi (Rh) và ruteni (Ru).

Theo Chú giải 5 của chương này, các hợp kim (**trừ** các hỗn hợp - **nhóm 28.43**) có chứa các kim loại quý thì được phân loại như sau:

(A) **Là hợp kim bạch kim** - nếu chứa 2% trọng lượng trở lên là bạch kim.

(B) **Là hợp kim vàng**, nếu chứa 2% trọng lượng trở lên là vàng, nhưng không có bạch kim hoặc dưới 2% trọng lượng là bạch kim.

(C) **Là hợp kim bạc**, nếu các hợp kim khác có chứa 2% trọng lượng trở lên là bạc.

(D) **Là hợp kim kim loại cơ bản (phần XV)** - tất cả các hợp kim có chứa dưới 2% trọng lượng là bạch kim và dưới 2% trọng lượng là vàng và dưới 2% trọng lượng là bạc.

Theo Chú giải 6 của Chương này, trừ khi có các yêu cầu khác, khi tham chiếu tới kim loại quý thì cũng phải tham chiếu cả các hợp kim của nó như được nhắc đến ở mục (A), (B) và

(C) trên đây, nhưng **không** áp dụng với kim loại được phủ kim loại quý, và cũng **không** tham chiếu đến các kim loại cơ bản hoặc phi kim loại có mạ bạc, vàng hoặc bạch kim.

Theo Chú giải 7 của Chương này, khái niệm "kim loại được phủ kim loại quý" có nghĩa là các vật liệu được làm từ kim loại cơ bản. Trên một hoặc nhiều mặt của kim loại đó được phủ một lớp kim loại quý có độ dày tùy ý bằng cách hàn thiếc, hàn đồng thau, hàn hơi, hàn điện, cán nóng hoặc các phương pháp cơ khí tương tự.

Các tấm và tấm mỏng, các thanh,... bằng kim loại mạ kim loại quý thường được chế tạo bằng cách phủ kim loại quý lên một hoặc cả hai mặt kim loại nền, "hàn" hai kim loại với nhau và sau đó cán chúng.

Dây thép mạ kim loại quý thu được bằng cách lồng một lõi kim loại cơ bản vào trong một ống kim loại quý, sau đó "hàn" hai kim loại đó với nhau và sau đó kéo chúng qua một khuôn kéo dây.

Trừ khi có yêu cầu khác, các sản phẩm kim loại cơ bản được dát khảm kim loại quý cũng được phân loại như các sản phẩm kim loại mạ kim loại quý (ví dụ: các tấm đồng được dát khảm các dải bạc để sử dụng trong công nghiệp điện, và sản phẩm được gọi là gia công kiểu Damas thép dát các dải hoặc các sợi đã được rèn)

Kim loại được phủ kim loại quý, như được định nghĩa trong chương này, không được nhầm lẫn với các kim loại cơ bản được mạ kim loại quý bằng cách điện phân, làm lắng đọng hơi, phun hoặc nhúng chìm trong một dung dịch muối của kim loại quý,.... Những kim loại cơ bản được mạ như vậy được phân loại trong các chương dành cho chúng bất kể chiều dày của lớp mạ.

Chương này cũng không bao gồm:

**(a)** Các kim loại quý ở dạng keo hoặc các hỗn hợp của kim loại quý (nhóm 28.43).

**(b)** Các đồng vị phóng xạ (ví dụ: iridi 192) bao gồm các kim loại quý ở dạng kim, sợi chỉ hoặc tấm mỏng có chứa các đồng vị phóng xạ (nhóm 28.44).

**(c)** Các hợp kim chế tạo đặc biệt cho các chất hàn răng (nhóm 30.06).

**(3)** Thông thường, các sản phẩm được làm toàn bộ hoặc từng phần bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nhân tạo, kim cương hoặc đá quý hoặc đá bán quý khác (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo), các kim loại quý hoặc kim loại phủ kim loại quý (thuộc các nhóm 71.13 đến 71.16). Đặc biệt, nhóm này bao gồm đồ trang sức và đồ trang sức bằng vàng hoặc bạc (xem Chú giải của các nhóm 71.13 và 71.14) nhưng nhóm này không bao gồm:

**(a)** Các sản phẩm được nêu trong Chú giải 3 của Chương này.

**(b)** Các sản phẩm khác mà trong đó các bộ phận bằng kim loại quý hoặc kim loại mạ kim loại quý chỉ là các thành phần phụ, chẳng hạn như các đồ lắp ráp phụ (ví dụ:

các chữ lồng, vòng sắt đệm, măng sông và vành viền), với điều kiện các hàng hóa này không chứa ngọc trai tự nhiên hoặc nhân tạo, kim cương, hoặc đá quý hoặc đá bán quý khác (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo).

Dao, dao nhíp, bộ dụng cụ dao chạm trổ, dao cạo và các mặt hàng dao kéo khác với các cán bằng kim loại cơ bản hoặc phi kim loại, vì vậy được phân loại trong Chương 82, ngay cả khi chúng có các chữ viết tắt, các chữ lồng, đai chuôi,... bằng kim loại quý hoặc bằng kim loại mạ kim loại quý; (đồ dao kéo tương tự với cán cầm bằng kim loại quý hoặc bằng kim loại mạ kim loại quý được phân loại trong chương này).

Theo cách tương tự, bát, bình và các đồ sứ khác, bộ đồ ăn bằng sứ hoặc thủy tinh được phân loại trong Chương 69 hoặc Chương 70, ngay cả khi chúng có các đồ lắp ráp phụ hoặc trang trí (ví dụ: vành, viền) bằng kim loại quý hoặc kim loại mạ kim loại quý.

Nhóm này cũng không bao gồm các sản phẩm bằng kim loại cơ bản hoặc phi kim loại được mạ kim loại quý (trừ các sản phẩm bằng kim loại được phủ kim loại quý).

**(4)** Đồ trang sức làm bằng chất liệu khác (nhóm 71.17) như đã được định nghĩa trong Chú giải 11 của Chương này (xem Chú giải tương ứng), trừ các mặt hàng được xác định trong Chú giải 3 của Chương này.

**(5)** Tiền kim loại (thuộc nhóm 71.18), trừ các đồ sưu tập quý hiếm của các nhà sưu tập (thuộc nhóm 97.05).

# PHẦN CHƯƠNG I: NGỌC TRAI TỰ NHIÊN HOẶC NUÔI CẤY VÀ ĐÁ QUÝ HOẶC ĐÁ BÁN QUÝ

## 71.01 - Ngọc trai, tự nhiên hoặc nuôi cấy, đã hoặc chưa được gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu thành chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; ngọc trai, tự nhiên hoặc nuôi cấy, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển.

7101.10 - Ngọc trai tự nhiên

- Ngọc trai nuôi cấy:

7101.21 - - Chưa được gia công

7101.22 - - Đã gia công

Ngọc trai được phân loại trong nhóm này, chẳng hạn như xà cừ, là kết quả của sự tiết chất tự nhiên của nhiều loại động vật thân mềm nước biển và nước ngọt (đặc biệt là của con sò ngọc trai và con trai ngọc trai).

Ngọc trai có bề mặt sáng bóng và chủ yếu bao gồm những lớp bằng cacbonat canxi được phủ lên một vật liệu sừng (conchiolin- vỏ ốc, vỏ cuộn xà cừ). Những lớp cacbonat này tạo ra sự nhiễu quang và sự nhiễu xạ và chính những hiện tượng này sẽ tạo ra ánh xà cừ đặc trưng của

ngọc trai ("nước ánh của ngọc trai"); conchiolin (vỏ ốc, vỏ cuộn xà cừ) cho ngọc trai độ trong mờ hoặc "nước bóng láng".

Ngọc trai thường trắng, nhưng có thể chuyển mầu đậm hoặc bị nhuộm màu (ví dụ: xám, đen, đỏ tía, đỏ, vàng, xanh lục hoặc xanh da trời).

Ngọc trai thường có hình dáng tròn, nhưng đôi khi có dạng bán nguyệt (ngọc trai hình khuy) hoặc không đều (ngọc trai Baroc hoặc ngọc trai có bọt khí), và kích thước của chúng rất khác nhau. Xà cừ (các nhóm 05.08 và 96.01) gần như có cấu tạo rất giống với ngọc trai, nhưng thường là mang hình dáng những tấm mỏng.

Nhóm này cũng bao gồm ngọc trai nuôi cấy (có nghĩa là những ngọc trai được tạo ra với sự can thiệp của con người). Việc này được làm bằng cách gắn một hạt xà cừ vào một nang cắt từ màng áo của một con trai và sau đó cấy ghép bao nang này vào mô của một con sò khoẻ mạnh khác. Sau một khoảng thời gian dài, hạt này sẽ từ từ bị bao trùm bởi các lớp đồng tâm của xà cừ. Vì vậy, ngọc trai nuôi cấy có dáng vẻ bề ngoài rất giống với ngọc trai thật nhưng vẫn có thể phân biệt được ngọc trai thật bằng thiết bị đặc biệt (thiết bị nội soi) hoặc bằng sự soi tia X.

Nhóm này bao gồm ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, có thể chưa được gia công, ví dụ chỉ được thu lượm lại và làm sạch để khử bỏ tạp chất một cách đơn thuần (ví dụ: như nhờ trung gian là muối và nước), hoặc đã được gia công, có nghĩa là được mài để loại bỏ những chi tiết khuyết tật, khoan hoặc cắt (ví dụ: một nửa hoặc ba phần tư ngọc trai). Ngọc trai thuộc nhóm này, có thể được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển. Những ngọc trai đã được nạm dát, gắn hoặc những ngọc trai đã được xâu chuỗi sau khi phân loại được loại trừ (ví dụ: tùy trường hợp có thể là nhóm 71.13, 71.14 hoặc 71.16).

Cần lưu ý rằng ngọc trai tự nhiên hoặc nhân tạo bị loại trừ khỏi Chương 97 (các đồ sưu tập quý hiếm, đồ cổ của các nhà sưu tập,...) và do đó mà vẫn được phân loại trong chương này.

Nhóm này không bao gồm:

**(a)** Đồ giả ngọc trai (chất dẻo- nhóm 39.26, thủy tinh- nhóm 70.18; sáp- nhóm 96.02).

**(b)** Xà cừ, chưa được gia công hoặc mới được sơ chế (nhóm 05.08) hoặc đã gia công (nhóm 96.01).

## 71.02 - Kim cương, đã hoặc chưa được gia công, nhưng chưa được gắn hoặc nạm dát.

7102.10 - Kim cương chưa được phân loại

- Kim cương công nghiệp:

7102.21 - - Chưa được gia công hoặc chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hay mới chi được chuốt hoặc mài sơ qua

7102.29 - - Loại khác

- Kim cương phi công nghiệp:

7102.31 - - Chưa được gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua

7102.39 - - Loại khác

Kim cương là một tinh thể và là dạng thù hình khác của cacbon, ở trạng thái tinh khiết thì kim cương có chiết suất và năng suất tán sắc rất cao. Kim cương được biết đến như là một khoáng vật cứng nhất. Vì những đặc tính này mà kim cương được sử dụng để làm các sản phẩm trang sức và trang trí và cũng được sử dụng cho các mục đích công nghiệp (đặc biệt để kéo dây kim loại).

Nhóm này bao gồm kim cương chưa gia công, và kim cương đã được gia công, ví dụ: bằng việc tách, cắt, chuốt, mài mặt, mài, đánh bóng, khoan, chạm trổ (bao gồm đồ trang sức đá chạm và các thiết kế hoặc các sản phẩm nghệ thuật đã được chạm khắc) chế tác như bản sao với điều kiện chúng chưa được nạm dát hoặc gắn.

Nhóm này không bao gồm:

**(a)** Bụi và bột của kim cương (thuộc nhóm 71.05)

**(b)** Kim cương đã gia công nhưng chưa được gắn cho kim máy hát hoặc đầu từ (thuộc nhóm 85.22).

(c ) Kim cương gia công để được xác định như là những chi tiết các máy đo, các dụng cụ đo hoặc hàng hóa khác thuộc Chương 90 (Chương 90).

***

## Chú giải phân nhóm.

Phân nhóm 7102.10

Trước khi kim cương thô hoặc chưa gia công được định rõ là "công nghiệp" hoặc "phi công nghiệp" thì chúng cần được phân loại và phân cấp theo các quy định tiêu chuẩn kỹ thuật do các giám định viên kim cương tiến hành. Tiêu chí kỹ thuật bao gồm kích cỡ và sự thích hợp về tinh thể học cho việc cắt gọt. Cũng cần phải quan tâm đến hình dạng, độ trong suốt, màu sắc và độ tinh khiết và chất lượng của tinh thể.

Phân nhóm này bao gồm những lô (gói) kim cương hoặc những loại kim cương đơn lẻ mà vẫn chưa được thẩm định chuyên môn.

Phân nhóm này cũng bao gồm những gói kim cương thô mới chỉ được rây và đóng gói tương ứng với kích thước của chúng mà chưa được thực hiện bất kỳ giám định chuyên môn cao hơn.

Các phân nhóm 7102.21 và 7102.29

Các phân nhóm này bao gồm những dạng kim cương tự nhiên sau:

**(1)** Kim cương cơ bản, nghĩa là kim cương trong suốt hoặc trong mờ mà do những đặc điểm đặc trưng của chúng mà loại kim cương này không thể được sử dụng một cách thông thường cho đồ trang sức hoặc các đồ kỹ nghệ vàng bạc.

**(2)** Kim cương đen, và các dạng tích tụ kiểu tinh thể kim cương khác, bao gồm cả cacbonado, chúng là loại kim cương cứng hơn kim cương trong suốt.

**(3)** Mảnh vụn của kim cương cơ bản, nghĩa là, các kim cương kém phẩm chất và kim cương có cấu trúc tinh thể kém, (kể cả phế liệu thu được từ gia công kim cương), thường là không thích hợp cho việc cắt gọt.

**(4)** Vì các tính chất đặc trưng như (màu sắc, độ tinh khiết hoặc chất lượng, độ trong suốt...) các loại kim cương này được mặc định dành riêng cho các ứng dụng công nghiệp (như là dụng cụ chỉnh sửa, khuôn kéo dây hay đầu đe kim cương) nhưng cũng thích hợp cho sử dụng trong đồ trang sức.

Những kim cương này thường dùng để gắn lắp trong các dụng cụ (dao cắt kim cương, các mũi khoan, ...) hoặc lắp vào các phụ kiện máy móc hoặc thiết bị.

Phân nhóm 7102.21 bao gồm:

**(1)** Kim cương ở dạng tự nhiên... nghĩa là, như khi chúng xuất hiện trong các khoáng sản hoặc tách ra từ đá gốc, được sắp xếp phân loại vào các loạt hoặc các gói.

**(2)** Kim cương được cắt một cách đơn giản (ví dụ: thành các mảnh mỏng), tách (bằng sự chia tách dọc theo mặt tự nhiên của các lớp) dạng nguyên, dạng lộn xộn hay các loại kim cương mà nó chỉ có một phần nhỏ bề mặt đã được đánh bóng (được gọi là các cửa sổ để cho phép thực hiện việc giám định các tính chất bên trong của kim cương thô), có nghĩa là, những loại đá chỉ có một hình dạng tạm thời và rõ ràng là phải được gia công thêm. Các mảnh kim cương cũng có thể được cắt thành những chi tiết hình đĩa, hình chữ nhật, hình lục giác hoặc hình bát giác, với điều kiện là tất cả các mặt và các đỉnh phải thô nhám, mờ và chưa được đánh bóng.

**(3)** Kim cương dạng lộn xộn có bề mặt đã được làm cho bóng và sáng loáng bằng cách xử lý hóa chất, cách xử lý này còn được gọi là đánh bóng hóa học. Đánh bóng hóa học khác với phương pháp mài bóng truyền thống, phương pháp này không thực hiện phủ bóng từng viên kim cương riêng lẻ và cũng không sử dụng một bánh quay để đánh bóng mà sẽ cho cả một khối kim cương vào trong một bể xử lý hóa chất.

**(4)** Kim cương bị vỡ hay bị nghiền nát.

Phân nhóm 7102.29 bao gồm những viên kim cương được đánh bóng hay được khoan, và những viên kim cương được khắc (trừ những viên kim cương được khắc chỉ cho mục đích nhận dạng).

Các phân nhóm 7102.31 và 7102.39

Các phân nhóm này bao gồm những kim cương tự nhiên, vì những đặc điểm đặc trưng của chúng (như màu sắc, độ tinh khiết, độ trong suốt,...) mà thích hợp cho những người làm đồ nữ trang, thợ vàng và thợ bạc sử dụng.

Phân nhóm 7102.31 bao gồm:

**(1)** Kim cương ở trạng thái tự nhiên, nghĩa là, khi nó xuất hiện ở lớp trầm tích (lớp lắng đọng) hay được chiết từ phiến đá mẹ, được xếp vào các loạt hoặc các gói.

**(2)** Kim cương được cắt một cách đơn giản (ví dụ: thành các mảnh mỏng), tách (bằng sự chia tách dọc theo mặt tự nhiên của các lớp) dạng nguyên, dạng lộn xộn hay các loại kim cương mà nó chỉ có một phần nhỏ bề mặt đã được đánh bóng (được gọi là các cửa sổ để cho phép thực hiện việc giám định các tính chất bên trong của kim cương thô), ví dụ đá mà chỉ có một hình dạng tạm thời và rõ ràng là phải được gia công thêm.

**(3)** Kim cương dạng lộn xộn có bề mặt đã được làm cho bóng và sáng loáng bằng cách xử lý hóa chất, cách xử lý này còn được gọi là đánh bóng hóa học. Đánh bóng hóa học khác với phương pháp mài bóng truyền thống, phương pháp này không thực hiện phủ bóng từng viên kim cương riêng lẻ và cũng không sử dụng một bánh quay để đánh bóng mà sẽ cho cả một khối lộn xộn kim cương vào trong một bể xử lý hóa chất.

Phân nhóm 7102.39 bao gồm:

**(1)** Kim cương đã được đánh bóng có nhiều lớp phẳng được đánh bóng bề mặt hay các mặt kim cương, loại này không yêu cầu được gia công thêm trước khi được sử dụng làm đồ trang sức.

**(2)** Kim cương đã được khoan hoặc đã được chạm khắc (bao gồm đồ trang sức đá chạm và các thiết kế hoặc các sản phẩm nghệ thuật đã được chạm khắc) và kim cương chế tác như những bản sao đôi, sao ba.

**(3)** Kim cương đã đánh bóng và khoan, hay điêu khắc, bị vỡ trong các quá trình gia công này, cũng như là kim cương được đánh bóng bị vỡ trong suốt quá trình vận chuyển hay cất giữ.

Phân nhóm 7102.39 không bao gồm:

**(a)** Kim cương mà chỉ có một số ít mặt được đánh bóng (ví dụ, khe hở được tạo ra cho phép việc kiểm tra của chuyên gia đối với các đặc tính kỹ thuật bên trong của kim cương thô) và nó rõ ràng phải được gia công tiếp.

**(b)** Kim cương mà chỉ được khắc cho mục đích nhận dạng.

## 71.03 - Đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý, đã hoặc chưa được gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý (trừ

**kim cương) và đá bán quý chưa được phân loại, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển.**

7103.10 - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn giản hoặc tạo hình thô

- Đã gia công cách khác:

7103.91 - - Rubi, saphia và ngọc lục bảo

7103.99 - - Loại khác

Do các đặc điểm như màu sắc, độ sáng, độ bền và cũng thường là do độ hiếm của chúng, những loại đá này, thường là tinh thể, được những người làm đồ nữ trang, thợ vàng và thợ bạc sử dụng để làm các sản phẩm trang điểm hoặc trang trí. Một số được sử dụng trong đồng hồ, đồng hồ cá nhân, trong các dụng cụ vì độ cứng hoặc các tính chất đặc biệt khác của chúng, hoặc chúng được sử dụng cho các mục đích công nghiệp (ví dụ: đá rubi, saphia, mã não, thạch anh áp điện).

Các quy định của đoạn thứ hai trong Chú giải cho nhóm 71.02, với những sửa đổi phù hợp, thì áp dụng cho nhóm này.

Nhưng nhóm này không bao gồm các đá thuộc những dạng sau, ngay cả khi chúng chưa được gán và nạm dát:

**(a)** Đá saphia đã gia công nhưng chưa gắn dùng cho kim đĩa hát (nhóm 85.22).

**(b)** Đá gia công để có thể được xem như các chi tiết của các máy đo, các dụng cụ đo, đồng hồ hoặc đồng hồ cá nhân hoặc các hàng hóa khác thuộc Chương 90 hoặc 91; cũng như các bộ phận quang học làm bằng thạch anh (nhóm 90.01 hoặc 90.02).

Do đó, các loại đá thuộc nhóm này là những đá chủ yếu dùng để gắn hoặc nạm dát trong các đồ kim hoàn hoặc các đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc; nhưng với điều kiện chúng chưa được gắn, nhóm này cũng bao gồm các đá dùng để lắp trong các dụng cụ thuộc các nhóm từ 82.01 đến 82.06 hoặc trong các máy móc,... thuộc Phần XVI (ví dụ: thạch anh áp điện đối với các thiết bị tần số cao...).

Nhóm này không bao gồm các loại đá đã được chuyển thành các sản phẩm, ví dụ như cối hoặc chày bằng mã não cắt, cây thánh giá và nhẫn mã não, ly và cốc bằng ngọc hồng lựu, tượng nhỏ và các hàng trang trí bằng đá ngọc bích, gạt tàn thuốc lá và cái chặn giấy bằng mã não dạng dài hoặc onixơ cẩm thạch, các vòng của cần câu...; các sản phẩm như vậy thường được phân loại trong nhóm 71.16.

Các loại đá thuộc nhóm này có thể được xâu thành chuỗi để tiện vận chuyển với điều kiện phương pháp lắp ráp này chỉ là tạm thời và những đá này vẫn chưa được phân loại và không thích hợp ngay cho việc sử dụng như đồ kim hoàn. Đá quý và đá bán quý đã được nạm dát hoặc gắn thì sẽ được xếp vào nhóm 71.13, 71.14 hoặc 71.16 (xem các Chú giải có liên quan)

trừ khi chúng được đưa vào những nhóm khác, theo các quy định của Chú giải 1 của Chương này.

Nhóm này bao gồm các đá quý hoặc đá bán quý được nêu trong Phụ lục của chương này, tên của các loại khoáng vật được đưa ra với những tên thương mại; tất nhiên nhóm này cũng được hạn chế cho những loại đá đó và những loại khác mà có chất lượng thích hợp để sử dụng trong các đồ trang sức,...

Nhóm này cũng không bao gồm:

**(a)** Một số loại đá cụ thể nào đó, mặc dù thuộc những loại khoáng vật được dẫn ra ở trên nhưng vẫn là những loại đá không quý, hoặc có chất lượng không thích hợp cho việc sử dụng trong đề kim hoàn, đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc, những loại đá này được phân loại trong Chương 25, 26 hoặc 68.

**(b)** Khoáng vật steatit (chưa gia công, thuộc nhóm 25.26; đã gia công thuộc, nhóm 68.02).

**(c)** Tuôcmalin đen (chưa gia công, thuộc nhóm 25.30; đã gia công thuộc nhóm 96.02).

**(d)** Đá giá quý và bán quý được làm bằng thủy tinh (nhóm 70.18).

***

## Chú giải phân nhóm.

Phân nhóm 7103.10

Phân nhóm này bao gồm những loại đá đã được gia công thô bằng cách xẻ (ví dụ: xẻ thành những mảnh mỏng), tách (tách dọc theo tự nhiên của các lớp) hoặc mài, ví dụ những loại đá mà chỉ có hình dạng tạm thời và rõ ràng phải được gia công tiếp. Các mảnh đá cũng có thể được cắt thành những chi tiết hình đĩa, hình chữ nhật, hình lục giác hoặc hình bát giác, với điều kiện là tất cả các mặt và các đỉnh phải thô nhám, mờ và chưa được đánh bóng.

Phân nhóm 7103.91 và 7103.99

Phân nhóm 7103.91 và 7103.99 bao gồm các loại đá quí đã được đánh bóng hoặc đã được khoan, đá quý được chạm trổ (bao gồm đồ trang sức đá chạm và các hình chạm chìm) và đá quý đã được chế tác như những bản sao đôi, sao ba.

## 71.04 - Đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo, đã hoặc chưa gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu thành chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo chưa phân loại, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển (+).

7104.10 - Thạch anh áp điện

- Loại khác, chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn giản hoặc tạo hình thô:

7104.21 - - Kim cương

7104.29 - - Loại khác

- Loại khác:

7104.91 - - Kim cương

7104.99 - - Loại khác

Những đá này được sử dụng với cùng mục đích như đá quý hoặc đá bán quý tự nhiên thuộc hai nhóm trước.

(A) Đá quý và đá bán quý tổng hợp. Khái niệm này bao gồm một loạt các loại đá được sản xuất bằng phương pháp hoá học mà:

- vó cùng một thành phần hoá học và cấu trúc tinh thể như một đá tự nhiên nào đó (ví dụ: như đá rubi, saphia, emerald, kim cương, thạch anh áp điện); hoặc:
- *do màu sắc, độ sáng chói, độ bền, và độ cứng mà được những người làm đồ nữ trang, thợ vàng và thợ bạc sử dụng thay thế cho những đá quý hoặc bán quý tự nhiên, thậm chí nếu chúng không có cùng thành phần hoá học và cấu trúc tinh thể như những đá mà chúng giống, ví dụ: như đá garnet nhôm ytri (YAG), đá zircon lập phương (CZ) và moissanite tổng hợp, tất cả các loại đá này được sử dụng để làm giả kim cương.*

Khi chưa được gia công, một số đá tổng hợp, như là ruby và shapphire, có thể có hình trụ hoặc hình giọt sương, hình quả lê và được biết đến như là "ngọc nhân tạo"; những đá này thường được tách dọc theo chiều dài của chúng hoặc được cắt thành các chi tiết hình đĩa.

Khi chưa được gia công, một số kim cương tổng hợp được sản xuất bằng phương pháp nhiệt độ cao, áp suất cao (HPHT), có thể ở dạng khối lập phương cắt cụt đặc trưng mà, trong nhiều trường hợp, vị trí ban đầu của tinh thể hạt vẫn còn nhìn thấy được trên để của nó. Ngược lại, kim cương tổng hợp chưa gia công được sản xuất bằng phương pháp lắng đọng hơi hóa học (CVD) hầu hết có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, thường không có hình dạng tinh thể có thể nhìn thấy được.

Kim cương tổng hợp có thể được sản xuất bằng các phương pháp khác ngoài phương pháp HPHT và CVD.

(B) Đá quý và đá bán quý tái tạo thu được theo cách nhân tạo bằng nhiều phương pháp khác nhau, ví dụ như thiêu kết (kết tụ), nén ép hoặc nung chảy (thường với sự trợ giúp của ống thổi tinh luyện) các mảnh đá quý hoặc đá bán quý tự nhiên, những mảnh đá mà thường bị nghiền ra thành bột.

Đá tổng hợp và tái tạo thông thường có thể được phân biệt với đá tự nhiên bằng sự kiểm tra qua kính hiển vi (tốt nhất là trong một môi trường trừ không khí), kính hiển vi sẽ biểu hiện những vân và bọt khí nhỏ.

Các quy định của Chú giải cho các nhóm 71.02 và 71.03, đặc biệt liên quan đến sự gia công mà những loại đá này có thể phải chịu, cũng có thể được áp dụng ở đây.

Đá tổng hợp và tái tạo không được nhầm với đá quý hoặc bán quý giả bằng thủy tinh thuộc nhóm 70.18 (xem chú giải tương ứng).

***

## Chú giải phân nhóm:

Phân nhóm 7104.10

Thạch anh áp điện khi chịu áp suất cơ học thì có đặc tính sinh ra điện tích có cường độ thay đổi theo áp suất đó và ngược lại, thạch anh áp điện có tính chất chuyển hoá chênh lệch điện thế (hiệu thế) mà nó phải chịu sang áp suất cơ học.

Do đặc tính này, thạch anh áp điện được sử dụng trong công nghiệp thiết bị điện nhằm các mục đích khác nhau: sản xuất chế tạo micrôphôn, loa, dụng cụ truyền hoặc nhận sóng siêu âm; dụng cụ cho dao động tần số cố định,...

Thạch anh áp điện thuộc nhóm này thường ở dạng những tấm mỏng, bàn mỏng, thanh, ... đạt được bằng cách cắt thạch anh tổng hợp với một sự cắt chính xác dọc theo đường trục điện.

Phân nhóm 7104.21

Phân nhóm này bao gồm những kim cương tổng hợp được xẻ, tách đơn giản (bằng cách tách dọc theo mặt phẳng tự nhiên của các lớp) hoặc được mài thô, hoặc chỉ có một số lượng nhỏ các mặt được đánh bóng, tức là, những viên đá chỉ có hình dạng tạm thời và rõ ràng phải được gia công thêm.

Phân nhóm 7104.29

Chú giải của phân nhóm 7103.10, với những sửa đổi phù hợp, cũng áp dụng cho phân nhóm này.

Phân nhóm 7104.91

Phân nhóm này bao gồm:

**(1)** Kim cương tổng hợp được đánh bóng có nhiều bề mặt hoặc mặt được đánh bóng phẳng, không cần phải gia công thêm trước khi sử dụng trong đồ trang sức hoặc trong các ứng dụng công nghiệp cụ thể

**(2)** Kim cương tổng hợp, dù được khoan hay chạm khắc (kể cả loại cameos và intaglios).

**(3)** Đá composit (đôi hoặc ba), được hình thành bằng cách ghép hai hoặc nhiều thành phần lại với nhau để tạo thành thứ trông giống như một viên đá duy nhất và chứa ít nhất một thành phần của kim cương tổng hợp. Đá đôi kim cương tổng hợp/kim cương tự nhiên được tạo ra bằng cách ghép một viên kim cương tổng hợp (thường là phần để lớn hơn) và một viên kim cương tự nhiên (thường là phần trên cùng nhỏ hơn) vẫn được phân loại ở đây.

Phân nhóm 7104.99

Chú giải cho các phân nhóm 7103.91 và 7103.99, với những sửa đổi phù hợp thì áp dụng cho phân nhóm này.

## 71.05 - Bụi và bột của đá quý hoặc đá bán quý tự nhiên hoặc tổng hợp.

7105.10 - Của kim cương

7105.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm bụi và bột thu được, ví dụ: từ sự đánh bóng hoặc mài các loại đá thuộc ba nhóm trước. Quan trọng nhất trong các bụi này là những bụi thu được từ kim cương và đá garnet.

Bụi và bột kim cương tự nhiên thu được chủ yếu là bằng cách đập vụn, nghiền mảnh vụn kim cương (các hạt kim cương loại công nghiệp). Bụi và bột kim cương tổng hợp được tạo ra bằng biến đổi trực tiếp, thông thường từ graphit, trong nhiệt độ và áp suất cao.

Bụi và bột này khác với những loại kim cương thuộc các nhóm 71.02 và 71.04 ở chỗ đối với các mục đích thực tế, chúng quá nhỏ để được gắn riêng lẻ. Chúng thường được sử dụng cho các mục đích mài mòn. Kích cỡ hạt của chúng thường không vượt quá 1.000 micromet (micron) nhưng sự phân loại theo kích cỡ được thực hiện thông qua rây chứ không phải bằng việc đo các hạt riêng lẻ. Có thể có mức độ trùng lặp đáng kể giữa kích thước của các hạt bụi, hạt bột và hạt đá, nhưng trái lại các đá được đếm từng hạt một để xác định số lượng, còn bụi và bột thì được cân.

Bụi và bột kim cương được sử dụng để sản xuất đá mài, đá đánh bóng hoặc đá mài khôn, các loại đá cắt, bột nhão đánh bóng,...

Bột đá garnet chủ yếu được sử dụng để mài các thấu kính quang học hoặc được sử dụng như chất liệu mài trên nền giấy hoặc vật liệu khác.

Nhóm này không bao gồm bột đá corindon nhân tạo (nhóm 28.18).

# PHẦN CHƯƠNG II: KIM LOẠI QUÝ VÀ KIM LOẠI ĐƯỢC DÁT PHỦ KIM LOẠI QUÝ

## 71.06 - Bạc (kể cả bạc được mạ vàng hoặc bạch kim), chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc dạng bột.

7106.10 - Dạng bột

- Dạng khác:

7106.91 - - Chưa gia công

7106.92 - - Dạng bán thành phẩm

Nhóm này bao gồm nhiều dạng khác nhau như chưa gia công, dạng bán thành phẩm hoặc dạng bột của bạc hoặc các hợp kim bạc (như được định nghĩa ở Chú giải chung), của bạc mạ vàng (bạc dát vàng) hoặc của bạc mạ bạch kim. Tuy nhiên, nhóm này không bao gồm bạc phủ kim loại quý.

*

***

Bạc là kim loại màu trắng, không bị gỉ trong môi trường không khí nhưng có chiều hướng bị mờ đi; bạc là chất dẫn nhiệt và dẫn điện tốt nhất, và nó là kim loại dẻo và dễ kéo sợi nhất sau vàng. Bạc rất mềm trong hạng thái nguyên chất của nó, và do vậy thường làm thành hợp kim với các kim loại khác. Tuy nhiên, bạc nguyên chất được sử dụng rộng rãi trong ứng dụng điện (các chỗ tiếp xúc, công tắc, cầu chì...), trong một số thiết bị sử dụng trong các ngành công nghiệp hóa chất và công nghiệp thực phẩm hoặc trong phẫu thuật, và bạc còn được sử dụng như một kim loại để mạ.

Theo các quy định của chú giải 5 cho chương này (xem chú giải chung ở trên), các hợp kim bạc có thể được xếp vào nhóm này bao gồm:

**(1)** Hợp kim bạc đồng. Những hợp kim quan trọng nhất trong số này được sử dụng trong sản xuất tiền kim loại hoặc các đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc; một số hợp kim được sử dụng trong việc sản xuất các công tắc điện.

**(2)** Các hợp kim bạc - đồng - cađimi, bạc - đồng - titan và bạc - inđi được sử dụng trong sản xuất các đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc.

**(3)** Các hợp kim bạc - đồng - kẽm, đôi khi cũng có chứa cađimi, thiếc hoặc phốt pho, được sử dụng như hợp kim hàn.

**(4)** Hợp kim bac - antimon - thiếc - chì, bạc - đồng - chì, bạc - cađimi và các hợp kim chống ma sát bạc - tali.

**(5)** Các hợp kim nung kết bạc - vonfram, bạc - molipđen, bạc - niken và bạc - sắt, được sử dụng để làm các công tắc điện.

Nhóm này bao gồm bạc và hợp kim của nó ở các dạng sau:

(I) Dạng bột, thường ở dạng bột mịn, thu được bằng các phương pháp cơ học hoặc hóa học khác nhau. Loại này được sử dụng trong luyện kim và trong sản xuất các chất mạ kim loại để ứng dụng trong điện tử và trong sản xuất các chất gắn kết dẫn điện, nhiệt.

Nhóm này không bao gồm các loại bột hoặc các vảy mỏng được chế biến như các chất nhuộm màu, sơn hoặc các chất tương tự (ví dụ: như được kết hợp với chất màu khác hoặc được tạo ra ở hệ phân tán dạng lỏng hoặc nhão trong một chất gắn hoặc dung môi) những sản phẩm

này được xếp vào nhóm 32.06, 32.07 (chất tráng men lỏng và các hỗn hợp tương tự cho các ngành công nghiệp thủy tinh và công nghiệp gốm), 32.08 đến 32.10,32.12 hoặc 32.13.

(II) Bạc chưa gia công ở các dạng khối, hạt, thỏi, thanh đúc, viên..., ngoài ra còn bạc tự nhiên ở dạng khối, cục, tinh thể,... được tách ra từ các đá quặng của chúng.

(II) Dạng thanh, que, đoạn, dây, bản, tấm mỏng và dải. Những dạng này thường thu được bằng cách cán hoặc chuột, kéo; dạng dải và dạng đĩa đạt được bằng cách cắt bạc tấm mỏng. Nhóm này gồm cả sợi bạc để sử dụng trong công nghiệp dệt với điều kiện sợi này vẫn chưa được xe thành sợi hoặc kết hợp theo cách khác với sợi dệt (Phần XI). Tuy nhiên, đây bạc vô trùng rất mảnh sử dụng cho chỉ khâu trong phẫu thuật thì được phân loại trong nhóm 30.06.

Nhóm này cũng bao gồm các thỏi, bản, thanh, que, với nền bằng "các bon", có chứa bạc (xem chú giải của nhóm 38.01).

(IV) Dạng ống, ống dẫn (gồm cả ống được cuộn) với điều kiện chúng không được gắn vào các mặt hàng đã định dạng cụ thể (ví dụ: như các bộ phận của thiết bị hóa học).

(V) Dạng lá (dùng để mạ bạc) thường thu được bằng cách rèn hoặc đập các tấm bạc mỏng được tách ra dọc theo các lớp phủ ngoài của các dụng cụ đập bằng vàng. Lá này thường được để vào trong các sách nhỏ và có thể được cố định vào một lớp bồi bằng giấy, chất dẻo...

Tuy nhiên nhóm này không bao gồm các lá dập nổi (cũng được xem như là các lá in nổi) được tạo thành từ bột bạc được kết tụ với gelatin, keo hoặc các chất dính kết khác, hoặc từ bạc kết tủa trên giấy, chất dẻo hoặc các nền khác (nhóm 32.12).

(VI) Dạng viền rua, vảy và phoi. Viền rua là những sợi xe, bện bằng dây bạc được sử dụng trong thêu hoặc trong các đồ trang hoàng. Vảy và phoi, sử dụng cho cùng mục đích, là những mẩu nhỏ được cắt thành dạng hình học (hình tròn, hình sao, ...) và thường được xuyên lỗ ở giữa.

Nhóm này không bao gồm bạc đúc, kết tụ, dập nổi, dập ép, ... bạc ở dạng bán thành phẩm cho các sản phẩm kim hoàn, ... thuộc phân Chương III (ví dụ: như làm các khung để nạm dát, phôi vòng, huy hiệu, hoa và các hình - con số).

## 71.07- Kim loại cơ bản được dát phủ bạc, chưa gia công quá mức bán thành phẩm.

Kim loại phủ kim loại quý (gồm cả kim loại cơ bản được khảm dát kim loại quý) được định nghĩa trong Chú giải 7 của Chương này và Chú giải chung của Chương này.

Các hợp kim của thiếc, niken, kẽm và đặc biệt hợp kim của đồng đôi khi được mạ bạc. Đồng nguyên chất và thép cũng có thể được mạ theo cách này. Các kim loại như trên được sử dụng trong các đồ kỹ nghệ bạc (bộ đồ ăn, các sản phẩm trang trí nội thất,...), và trong đường ống, bình và thiết bị cho công nghiệp hóa chất và công nghiệp thực phẩm.

Kim loại cơ bản mạ bạc thuộc nhóm này thường ở dạng thanh, que, đoạn, dây, bản, tấm mỏng, ống hoặc ống tẩu.

Nhìn chung, các quy định của Chú giải cho nhóm 71.06, với những sửa đổi phù hợp, cũng sẽ áp dụng đối với kim loại cơ bản mạ bạc.

## 71.08 - Vàng (kể cả vàng mạ bạch kim) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc ở dạng bột (+).

- Không phải dạng tiền tệ:

7108.11 - - Dạng bột

7108.12 - - Dạng chưa gia công khác

7108.13 - - Dạng bán thành phẩm khác

7108.20 - Dạng tiền tệ

Nhóm này bao gồm nhiều dạng khác nhau như chưa gia công, dạng bán thành phẩm hoặc dạng bột của vàng hoặc hợp kim vàng (như được định nghĩa trong Chú giải chung), hoặc của vàng mạ bạch kim. Tuy nhiên, nhóm này không bao gồm vàng phủ kim loại quý.

*

***

Vàng có một màu vàng đặc trưng, nó không bị ô xi hoá thậm chí ở nhiệt độ cao, và có tính trơ hoá học đặc biệt với hầu hết các thuốc thử, kể cả các axít (tuy nhiên, chất cường toan có thể ăn mòn được vàng). Sau bạc và đồng, vàng là chất dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nhất. Vàng là kim loại dễ dát mỏng và kéo sợi nhất trong tất cả các kim loại, nhưng nó rất mềm, và vì vậy mà vàng rất ít khi được sử dụng nguyên chất trừ khi nó được sử dụng để mạ điện hoặc được sử dụng như một lớp mạ điện.

Theo thuật ngữ của Chú giải 5 cho Chương này (xem Chú giải chung), những hợp kim vàng mà có thể rơi vào nhóm này sẽ bao gồm:

**(1)** Hợp kim vàng - bạc, màu thay đổi từ vàng qua xanh đến trắng, tùy theo tỷ lệ các kim loại cấu thành. Chúng được sử dụng trong đồ kim hoàn và cũng được sử dụng trong các công tắc điện và trong các hợp kim hàn có nhiệt độ nóng chảy cao đặc biệt.

**(2)** Hợp kim vàng - đồng, được sử dụng trong sản xuất tiền kim loại, đồ kim hoàn hoặc đồ kỹ nghệ vàng hoặc trong các công tắc điện.

**(3)** Hợp kim vàng - bạc - đồng, chủ yếu được sử dụng trong đồ kim hoàn, đồ kỹ nghệ vàng, trong hợp kim hàn răng hoặc được sử dụng như hợp kim hàn. Những hợp kim này có thể chứa kẽm và cadimi và sau đó cũng được sử dụng như những hợp kim hàn. Hợp kim được gọi là "doré - thếp vàng" hoặc "bullion doré - nén vàng" gồm chủ yếu là bạc và đồng sẽ được xếp vào nhóm này khi nó chứa 2% trọng lượng trở lên là vàng. Hợp kim này thu được từ một số quặng pirit có đồng (quặng sunphit sắt có chứa đồng) hoặc từ những chất cặn bã nhận được từ quá trình gia công đồng tái chế (đồng chưa tinh khiết) và tiếp tục được tinh chế để tách riêng các kim loại thành phần của nó.

**(4)** Hợp kim vàng - đồng - niken, đôi khi chứa thêm kẽm và magiê, bao gồm một loạt các hợp kim (được biết đến như vàng "trắng" hoặc ở một số nước là vàng "xám") thường được sử dụng như một chất thay thế cho bạch kim. Những vàng "trắng" khác chứa 2% trọng lượng trở lên bằng paladi và vì vậy mà bị loại trừ (nhóm 71.10).

**(5)** Hợp kim vàng - niken, được sử dụng trong sản xuất các công tắc điện.

Nhóm này bao gồm cả vàng và hợp kim vàng có cùng những dạng như đã được mô tả đối với bạc. Các quy định của Chú giải cho nhóm 71.06 vì vậy mà cũng áp dụng, với các sửa đổi thích đáng.

***

**Chú giải phân nhóm.**

Phân nhóm 7108.20

Phân nhóm này bao gồm vàng trao đổi giữa các cơ quan tiền tệ hoặc ngân hàng ủy thác quốc gia hoặc quốc tế.

## 71.09 - Kim loại cơ bản hoặc bạc, dát phủ vàng, chưa được gia công quá mức bán thành phẩm.

Kim loại dát phủ kim loại quý (gồm cả kim loại thường khảm dát kim loại quý) được định nghĩa trong Chú giải 7 và trong Chú giải chung cho Chương này. Kim loại cơ bản hoặc bạc dát phủ vàng thường ở những dạng tương tự như các dạng được mô tả đối với kim loại cơ bản dát phủ bạc (xem Chú giải của nhóm 71.07).

Kim loại cơ bản (ví dụ: như đồng hoặc các hợp kim của nó) hoặc bạc được dát phủ vàng dùng cho sản xuất đồ kim hoàn (vòng đeo tay, dây đồng hồ, hoa tai,...), vỏ hộp đồng hồ, hộp đựng thuốc lá và xì gà, bật lửa, đồ kỹ nghệ vàng, các công tắc điện, các thiết bị hóa học...

## 71.10 - Bạch kim, chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc dạng bột.

- Bạch kim:

7110-11 - - Chưa gia công hoặc ở dạng bột

7110.19 - - Loại khác

- Paladi:

7110.21 - - Chưa gia công hoặc ở dạng bột

7110.29 - - Loại khác

- Rodi:

7110.31 - - Chưa gia công hoặc ở dạng bột

7110.39 - - Loại khác

- Iridi, osmi và ruteni:

7110.41 - - Chưa gia công hoặc ở dạng bột

7110.49 - - Loại khác

Giống như nhóm 71.06 đối với bạc và 71.08 đối với vàng, nhóm này bao gồm bạch kim và các hợp kim của nó như đã được mô tả trong Chú giải chung.

*

***

Thuật ngữ "bạch kim" bao gồm (xem Chú giải 4(B) của Chương 71):

(A) Bạch kim là một kim loại màu trắng xám, mềm và dễ kéo sợi, không bị xỉn mờ trong nhiệt độ phòng và bền với a xít trừ nước cường toan. Bạch kim có thể được tạo thành thanh, tấm mỏng, dải, ống, dây và các dạng bán thành phẩm khác bằng cách rèn, cán hoặc chuốt kéo.

Do đặc tính chống ăn mòn nổi bật, điểm nóng chảy cao và hoạt tính xúc tác cao, bạch kim và các hợp kim của nó có nhiều ứng dụng quan trọng trong công nghiệp vượt quá việc sử dụng chúng trong đồ kim hoàn hoặc trong nha khoa, ví dụ: như trong công nghiệp điện để sản xuất các cặp nhiệt điện và các nhiệt kế điện trở, cũng như các công tắc điện và các điện cực cho những ứng dụng khác nhau; trong công nghiệp dệt chứng được sử dụng chế tạo khuôn kéo sợi nhân tạo; trong công nghiệp thủy tinh chúng được dùng cho thiết bị nấu chảy thủy tinh, như các khuôn kéo sợi thủy tinh để chế tạo sợi thủy tinh, nồi nấu kim loại, các máy khuấy ...; trong công nghiệp hóa chất và dầu mỏ như là 1 chất xúc tác (ví dụ, như trong quá trình ô-xi hóa amoniắc để sản xuất axít nitric hoặc như một chất xúc tác nền); như các thiết bị hoá học (ví dụ, các nồi nấu kim loại); trong công nghiệp máy bay dùng cho các điện cực của bugi đánh lửa cho động cơ đốt cháy bên trong của máy bay và dùng cho các bộ phận đánh lửa trong tuabin chạy bằng khí đốt của động cơ máy bay.

Bạch kim và các hợp kim của nó cũng được ứng dụng trong sản xuất các dụng cụ phẫu thuật (đặc biệt là các kim tiêm dưới da), trong một số các bật lửa ga và được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác như các mẫu chuẩn đo, các dây tóc cho các dụng cụ quang học,…

(B) Paladi là một kim loại trắng bạc, mềm và rất dễ kéo sợi và có độ bền cao, chống xỉn và ăn mòn. Paladi hoà tan trong nước cường toan và axít nitric và bị ăn mòn bởi axít sunphuric đặc nóng. Paladi có thể được làm thành các thanh, tấm mỏng, dải, ống, dây hoặc các dạng bán thành phẩm khác bằng cách rèn, cán hoặc chuốt kéo.

Paladi chủ yếu được dùng cho các công tắc điện, trong các hợp kim hàn đồng trong thiết bị tinh chế hydro, như là một chất xúc tác cho sự hydro hoá, trong sản xuất đồ kim hoàn, đồng thời paladi còn được sử dụng như một lớp tiếp xúc trung gian để làm cho quá trình bọc phủ kim loại quý lên chất dẻo được dễ dàng hơn.

(C) Rodi là một kim loại trắng bạc, cứng nhưng là kim loại dễ uốn. Nó được đặc trưng bởi hệ số phản xạ cao và có tính dẫn điện và dẫn nhiệt cao nhất trong tất cả các kim loại thuộc nhóm bạch kim (platinum). Rodi không bị ăn mòn trong hầu hết các dung dịch chứa nước, kể cả axít vô cơ ở nhiệt độ cao.

Rodi có thể được làm thành các thanh, tấm mỏng, dải, dây và các dạng bán thành phẩm khác bằng cách rèn, cán hoặc chuốt kéo.

Công dụng chính của Rodi là được sử dụng để tạo hợp kim với platinum (bạch kim) và ở dạng hợp kim đó thì nó có một vài ứng dụng trong công nghiệp điện và công nghiệp chế tạo thủy tinh. Do có điện trở thấp và khả năng chống bị mờ xỉn cao nên kim loại này, khi tồn tại ở dạng kết tủa điện phân, được dùng cho các công tắc điện và ở những nơi cần bề mặt tiếp xúc chống mài mòn (ví dụ như trong các vòng tiếp điện). Rodi cũng được sử dụng như một chất xúc tác cả cho mạ bạc hoặc mạ bạc cho dao kéo, cả sản phẩm thủy tinh thổi nhằm hoàn thiện khả năng chống lại làm xỉn bề mặt.

(D) Iridi là một kim loại trắng xám, cứng, chống ăn mòn axít, gồm cả chất cường toan, ở cả nhiệt độ thường và nhiệt độ cao.

Iridi có thể được làm thành dải hoặc dây mảnh bằng cách cán hoặc chuốt kéo.

Iridi được sử dụng như một thành phần của các hợp kim dùng cho các cặp nhiệt điện; nồi nấu kim loại, hoặc các điện cực của bugi đánh lửa cho động cơ đốt cháy bên trong của máy bay.

(E) Osmi là chất chịu nhiệt tốt nhất trong các kim loại thuộc nhóm này. ở trạng thái rắn chắc (đặc sít), osmi có một màu trắng hơi xanh tương tự như kẽm và bền với các axít. Khi được chia nhỏ, nó là một chất bột đen vô định hình, và bị ăn mòn bởi axít nitric và chất cường toan, đồng thời nó bị ôxi hóa chậm trong môi trường không khí.

Kim loại này được dùng chủ yếu trong các hợp kim không gỉ, cứng dùng để bịt đầu các ngòi bút hoặc các trụ bản lề dụng cụ. Nó cũng được sử dụng như một chất xúc tác.

(F) Ruteni là kim loại màu xám, cứng và giòn. Nó có một khả năng chống gỉ cao. Không bị ăn mòn bởi chất cường toan, nhưng lại bị ăn mòn dần dần bởi dung dịch natri hypoclorit. Ruteni có thể thu được trên một tỷ lệ nhỏ ở dạng tấm, dải và dây.

Ruteni được sử dụng như một hợp kim bổ sung cho bạch kim, paladi, molipđen, vonfram, ... (ví dụ: để sản xuất mũi ngòi bút và trục la bàn). Ruteni cũng được sử dụng như một chất xúc tác, và ở dạng kết tủa điện phân nó được dùng cho các công tắc điện và cho các bề mặt tiếp xúc nơi mà khả năng chống gỉ có tầm quan trọng.

Theo các thuật ngữ của Chú giải 5 cho Chương này (xem chú giải chung), những hợp kim của bạch kim với các kim loại khác (vàng, bạc hoặc các kim loại cơ bản) mà có thể được xếp vào nhóm này, bao gồm:

**(1)** Hợp kim bạch kim - rodi, -dây cặp nhiệt điện; cuộn dây buồng đốt; các thành phần trong công nghiệp thủy tinh, lưới chất xúc tác; máy dệt sợi tổng hợp.

**(2)** Hợp kim bạch kim - iridi, - các công tắc điện; đồ trang sức; kim khâu dưới da.

**(3)** Hợp kim bạch kim - ruteni, - các công tắc điện.

**(4)** Hợp kim bạch kim -đồng, (nhiều nhất là 5% đồng),- đồ trang sức.

**(5)** Hợp kim bạch kim - vonfram, - dây điện cực đèn điện tử; các dây mồi bằng tia lửa.

**(6)** Hợp kim bạch kim - coba, - nam châm vĩnh cửu.

**(7)** Hợp kim paladi - ruteni, - đồ trang sức.

**(8)** Hợp kim paladi - bạc, - các hợp kim hàn đồng; màng khuyếch tán hydro; công tắc điện.

**(9)** Hợp kim paladi - đồng, - công tắc điện, hàn đồng.

**(10)** Hợp kim paladi - nhôm, - dây cầu chì.

**(11)** Hợp kim rodi - iridi, - cặp nhiệt điện.

**(12)** Hợp kim iridi - osmi, - đầu bút.

**(13)** Hợp kim iriđi - vonfram, - dây tóc nhiệt độ cao.

**(14)** Hợp kim vàng - bạch kim, - máy dệt sợi tổng hợp.

**(15)** Hợp kim vàng - bạc - paladi - đồng, - đồ trang sức; lò xo công tắc điện.

**(16)** Hợp kim bạc - đồng - paladin, - hợp kim hàn đồng.

**(17)** Osimiridi (iridosmine), một hợp kim thiên nhiên có chứa osmi, iridi, ruteni và bạch kim; đây là nguồn osimi chính.

## 71.11 - Kim loại cơ bản, bạc hoặc vàng, dát phủ bạch kim, chưa gia công quá mức bán thành phẩm.

Kim loại dát phủ kim loại quý (gồm cả những vật liệu được nạm dát kim loại quý trên kim loại nền) được định nghĩa trong Chú giải 7 của Chương này và trong Chú giải tổng quát.

Chúng thường ở các dạng tương tự với những dạng được mô tả đối với bạc trong Chú giải của nhóm 71.07.

Kim loại cơ bản (ví dụ: đồng, vonfram), bạc hoặc vàng; phủ bạch kim được sử dụng chủ yếu trong đồ trang sức và trong các thiết bị điện.

## 71.12 - Phế liệu và mảnh vụn của kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý; phế liệu và mảnh vụn khác chứa kim loại quý hoặc các hợp chất kim loại quý, loại sử dụng chủ yếu cho việc thu hồi kim loại quý trừ hàng hóa thuộc nhóm 85.49.

7112.30 - Tro (xỉ) có chứa kim loại quý hoặc các hợp chất kim loại quý

- Loại khác:

7112.91 - - Từ vàng, kể cả kim loại đát phủ vàng trừ mảnh vụn có chứa các kim loại quý khác

7112.92 - - Từ bạch kim, kể cả kim loại dát phủ bạch kim trừ mảnh vụn có chứa các kim loại quý khác

7112.99 - - Loại khác:

Nhóm này cũng bao gồm phế liệu và mảnh vụn kim loại chỉ phù hợp cho quá trình thu hồi kim loại quý, hoặc được sử dụng như thành phần cơ bản sản xuất hóa chất.

Nhóm này cũng bao gồm phế liệu và mảnh vụn của bất kỳ vật liệu chứa kim loại quý hoặc hợp chất kim loại quý, của một loại chủ yếu được sử dụng để thu hồi kim loại quý.

Đặc biệt, nhóm này bao gồm:

(A) Tro có chứa kim loại quý hoặc hợp chất kim loại quý, thu được từ việc thiêu phim chụp, các bảng mạch được in sẵn....

(B) Phế liệu và phế thải thu được từ sự gia công cơ khí kim loại quý hoặc kim loại phủ kim loại quý, ở những nơi đúc tiền, các xưởng của thợ vàng, thợ bạc, thợ kim hoàn,... ví dụ: các vụn, bụi, phoi,... thu được từ sự tạo hình, khoan, gia công,...

(C) Phế thải của các sản phẩm hỏng hoặc gãy vỡ (Bộ đồ ăn, đồ kim hoàn, trang sức bằng bạc, chất xúc tác dạng lưới kim loại của trang sức...) không phù hợp lâu dài với mục đích sử dụng ban đầu. Không áp khái niệm này với những vật có hoặc không sửa chữa hoặc phục hồi, có thể được tái sử dụng với mục đích ban đầu của chúng, hoặc có thể được chuyển sang các mục đích sử dụng khác mà không là vật để xử lý thu hồi kim loại quí

(D) Những phế liệu và mảnh vụn của tấm kính của ảnh, của phim, giấy, của bìa cactông hoặc giấy ảnh có chứa kim loại quý dưới dạng kim loại hoặc dưới dạng hợp chất (halogenua bạc).

(E) Những chất phế thải có từ luyện kim, xử lý hoá học, điện phân, có chứa kim loại quý (ví dụ xỉ, cặn từ quá trình tinh chế và mạ điện phân kim loại quý, bạc còn lắng lại trong dung dịch định hình ảnh).

Nhóm này không bao gồm phế liệu và mảnh vụn của bảng mạch điện tử và các chất mang tương tự có chứa kim loại quý (ví dụ, vàng hoặc bạc) (nhóm 85.49).

# PHẦN CHƯƠNG III: ĐỒ KIM HOÀN, ĐỒ KỸ NGHỆ VÀNG BẠC VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC

## 71.13 - Đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức, bằng kim loại quý hoặc kim loại được dát phủ kim loại quý.

- Bằng kim loại quý đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý:

7113.11 - - Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý khác

7113.19 - - Bằng kim loại quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý

7113.20 - Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý

Nhóm này bao gồm các mặt hàng kim hoàn như được định nghĩa trong Chú giải 9 của Chương này, mà toàn bộ hoặc từng phần kim loại quý, hoặc bằng kim loại phủ kim loại quý, đó là:

(A) Các đồ trang sức cá nhân nhỏ (được nạm dát ngọc, đá quý hoặc không) như nhẫn, vòng đeo tay, vòng cổ, trâm cài, hoa tai, dây đeo cổ, dây đồng hồ và các dây trang trí khác; dây đeo đồng hồ bỏ túi, mặt dây chuyền, ghim cài cà vạt và đồ cài áo, khuy măng sét, khuy may mặc, khuy áo...; các chữ thập tôn giáo hoặc các chữ thập khác; các huy chương hoặc huy hiệu, các vật trang trí mũ (rua trang trí, khóa, vòng, ...); các đồ trang trí cho túi xách tay; khóa và con trượt cho thát lưng, giày, ..., trâm cài tóc, băng trang điểm đội đầu, lược chải quần áo yà các đồ trang trí tóc tương tự.

(B) Các sản phẩm sử dụng cá nhân thuộc loại mang theo thông thường trong túi, trong túi xách tay hoặc mang trên người như các hộp thuốc lá hoặc xì gà, hộp đựng thuốc lá bột, hộp kính đeo mắt, hộp phấn, tay vặn của thỏi son, lược bỏ túi, hộp đựng kẹo cao su, ví tay có dây, tràng hạt, vòng chìa khóa.

Để được xếp vào trong nhóm này thì các sản phẩm trên phải chứa một tỷ lệ kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý (kể cả kim loại cơ bản được khảm dát kim loại quý) lớn hơn tỷ lệ các thành phần phụ; (như vậy một hộp thuốc lá bằng kim loại cơ bản với một chữ viết lồng đơn giản bằng vàng hoặc bạc vẫn được phân loại như một mặt hàng bằng kim loại cơ bản). Theo điều kiện này, hàng hóa cũng có thể chứa ngọc trai (tự nhiên, nhân tạo hoặc giả), đá quy hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo), đá giả, hoặc đồi mồi, xà cừ, ngà voi, hổ phách (tự nhiên hoặc thiêu kết - tích tụ), đá đen huyền hoặc san hô.

Nhóm này cũng bao gồm mặt hàng trang sức bán thành phẩm hoặc chưa hoàn thiện và các bộ phận có thể nhận dạng của đồ trang sức, với điều kiện chúng chứa tỷ lệ kim loại quý hoặc kim loại phủ dát kim loại quý lớn hơn tỷ lệ các thành phần phụ, ví dụ: các hoạ tiết để gắn trên nhẫn, trâm cài,...

Nhóm này không bao gồm:

**(a)** Các sản phẩm thuộc nhóm 42.02 hoặc 42.03 được nhắc đến trong Chú giải 3 (B) của Chương 42.

**(b)** Các hàng hóa thuộc nhóm 43.03 hoặc 43.04 (các sản phẩm bằng da lông thú hoặc bằng da nhân tạo).

**(c)** Giày dép, mũ và các vật đội đầu các mặt hàng khác thuộc Chương 64 hoặc Chương 65 với các bộ phận bằng các vật liệu thuộc Chương này.

**(d)** Đồ trang sức làm bằng chất liệu khác nhóm 71.17.

**(e)** Tiền kim loại, trừ những loại được gắn như đồ kim hoàn (nhóm 71.18 hoặc Chương 97).

**(f)** Các mặt hàng thuộc Chương 90 (ví dụ: kính đeo mắt, ống nhòm..., và các khung, giá của nó).

**(g)** Đồng hồ và đồng hồ đeo tay (Chương 91).

**(h)** Các mặt hàng thuộc Chương 96, trừ các hàng thuộc các nhóm 96.01 đến 96.06 hoặc 96.15, ví dụ: bút máy, bút máy ngòi ống, quản bút mực, quản bút chì, và các loại quản bút tương tự (ngoài ra còn các bộ phận và các phụ tùng của chúng); bật lửa, tẩu thuốc, đót xì gà hoặc đót thuốc lá, và bộ phận của chúng); bình xịt dầu thơm hoặc các loại bình xịt tương tự có đặc tính sử dụng cho các mục đích vệ sinh, và các đầu xịt của nó.

**(ij)** Đồ kim hoàn có từ hơn 100 năm (nhóm 97.06).

## 71.14 - Đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận của đồ kỹ nghệ vàng bạc, bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý.

- Bằng kim loại quý, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý:

7114.11 - - Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý khác

7114.19 - - Bằng kim loại quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý

7114.20 - Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý

Nhóm này bao gồm các mặt hàng là đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc như được định nghĩa trong Chú giải 10 của chương này mà toàn bộ hoặc từng phần của kim loại quý, hoặc bằng kim loại phủ kim loại quý. Nói chung những hàng hóa này nhiều hơn các đồ kim hoàn thuộc nhóm 71.13; bao gồm:

(A) Các sản phẩm là bộ đồ ăn như dao để bàn, bộ dao chạm trổ; thìa cà phê, dĩa, muôi; các dụng cụ kẹp thịt; khay, đĩa, bát và đĩa đựng súp và rau; đĩa hoặc lọ đựng nước chấm, nước sốt; đĩa đựng hoa quả; bát đựng đường; bình đựng cà phê; bình trà; tách trà và tách cà phê; ly có chân; chén nhỏ đựng trứng luộc, bình thon cổ đựng nước,- rượu, bộ đồ dùng cho rượu mùi; giá và rổ cho bánh mỳ, bánh ngọt, hoa quả, ...; khay đựng cá; khay đựng bánh ngọt; thùng ướp lạnh rượu; lọ đựng tiêu muối; kẹp gắp đường; giá để dao, vòng treo khăn ăn; chuông để bàn; các nút trang trí...

(B) Các thiết bị vệ sinh như: gương cầm tay; lọ và hộp đựng bột (loại trừ những loại thuộc nhóm 71.13); giá chổi điện, bàn chải quần áo - bộ đồ giường, bàn chải móng chân, móng tay, bút lông cứng, lược (loại trừ lược chải quần áo và lược bỏ túi thuộc chương 71.13); bình.... Bình xịt dầu thơm không thuộc nhóm này (nhóm 96.16).

(C) Thiết bị văn phòng và bàn làm việc như lọ mực, giá để lọ mực, ke giữ sách, cái chặn giấy, dao dọc giấy.

(D) Các vật dụng hút thuốc như hộp xì gà và thuốc lá, lọ thuốc lá, gạt tàn, giá để bao diêm,...; nhưng không bao gồm các sản phẩm thuộc nhóm 96.13 hoặc 96.14 (bật lửa châm thuốc lá và các loại bật lửa khác, tẩu hút thuốc, đót thuốc lá,...)

(E) Các sản phẩm khác dùng trong gia đình hoặc các mục đích tương tự, ví dụ như tượng bán thân, tượng nhỏ và các hình tượng khác để trang trí nội thất; hộp nữ trang; vật trang trí giữa bàn, bình, lọ, chậu hoa trang trí; khung ảnh; đèn, giá để đèn nến, giá đỡ một hoặc nhiều cây nến, đèn treo nhiều ngọn; đồ trang trí mặt lò sưởi, các loại đĩa trang hoàng, mề đay, huy hiệu (loại trừ những thứ dùng để trang điểm cá nhân); các cúp thể thao; vòi phun nước hoa,...

(F) Các sản phẩm dùng trong tôn giáo như hòm, chén thánh, bình đựng nước thánh, thánh giá, giá đỡ một hoặc nhiều cây nến, đèn.

Nhóm này cũng bao gồm các bán thành phẩm và các sản phẩm chưa hoàn thiện của kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận rời có thể nhận dạng của đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc, ví dụ như tay cầm bằng bạc cho bộ đồ ăn, mặt sau bằng bạc của các bàn chải vệ sinh,...

Giống như đồ trang sức và theo cùng điều kiện hạn chế liên quan đến các thành phần phụ, hàng hóa thuộc nhóm này phải chứa kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý; chứng cũng có thể chứa ngọc trai (tự nhiên, nhân tạo hoặc giả), đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo), đá giả, mai rùa, xà cừ, ngà voi, hổ phách (tự nhiên và thiêu kết), đá đen huyền hoặc san hô.

Nhóm này không bao gồm:

**(a)** Ô dù, gậy đi bộ và các sản phẩm khác thuộc nhóm 66.01 hoặc 66.02 có các phụ kiện bằng các vật liệu thuộc chương này, cũng như các bộ phận, phụ kiện và bộ phận phụ

trợ của các sản phẩm này, toàn bộ hay từng phần bằng những vật liệu này (nhóm 66.03).

**(b)** Các sản phẩm thuộc Chương 90 (ví dụ: ống nhòm và kính thiên văn).

**(c)** Đồng hồ và đồng hồ đeo tay và hộp đựng đồng hồ (Chương 91).

**(d)** Các nhạc cụ (Chương 92).

**(e)** Vũ khí và các bộ phận của chúng thuộc Chương 93 (vũ khí đeo bên cạnh mình, súng ngắn, súng lục ổ quay,...).

**(f)** Bình xịt dầu thơm và các loại bình xịt tương tự của các loại dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, và các đầu xịt của nó (nhóm 96.16).

**(g)** Các nguyên bản tác phẩm tượng tạc hoặc điêu khắc (nhóm 97.03); các đồ sưu tập thuộc nhóm 97.05 và đồ cổ thuộc nhóm 97.06.

## 71.15 - Các sản phẩm khác bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý.

7115.10 - Vật xúc tác ở dạng tấm đan hoặc lưới, bằng bạch kim

7115.90 - Loại khác:

Nhóm này bao gồm tất cả các sản phẩm mà toàn bộ hoặc từng phần bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý mà không tạo thành đồ kim hoàn, các bán thành phẩm hoặc chưa hoàn thiện bằng đồ kim hoàn hoặc các bộ phận bằng đồ kim hoàn (nhóm 71.13) hoặc các đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc, các sản phẩm chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện bằng các đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc hoặc các bộ phận rời của chúng bằng các đồ vàng hoặc bạc (nhóm 71.14), và không được loại trừ theo các quy định của Chú giải 2(A) hoặc 3 của chương này.

Nhóm này không bao gồm, ví dụ:

**(a)** Các sản phẩm mà trong đó kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý được biểu hiện chỉ như là thành phần phụ.

**(b)** Các vật liệu khâu vô trùng trong phẫu thuật, các chất hàn răng và các hàng hóa khác thuộc Chương 30.

**(c)** Vải dệt thuộc nhóm 58.09 và các hàng hóa khác thuộc Phần XI.

**(d)** Máy móc, các dụng cụ cơ khí và các đồ điện và các bộ phận rời dễ nhận biết của chúng, thuộc Phần XVI (ví dụ: máy kéo sợi tổng hợp bằng bạch kim, ổ lăn chống ma sát; các ổ gối đỡ chịu lực chống ma sát; các bộ phận của máy móc hóa chất hoặc công nghiệp, các công tắc điện).

**(e)** Các sản phẩm thuộc Chương 90 (ví dụ: chân, tay, răng nhân tạo và các bộ phận nhân tạo khác của cơ thể; đĩa cố định chỗ xương gãy, các dụng cụ phẫu thuật hoặc y học, hỏa kế với cặp nhiệt điện bằng kim loại quý, các dụng cụ và thiết bị thí nghiệm và các

bộ phận của chúng bằng vàng, bạc hoặc bạch kim); các sản phẩm thuộc Chương 91 (đồng hồ thời gian và đồng hồ cá nhân), hoặc thuộc Chương 96 (ví dụ: bật lửa ga bằng bạch kim xốp).

Do đó, nhóm này giới hạn ở các mặt hàng để sử dụng trong thí nghiệm hoặc kỹ thuật như nồi nấu kim loại, chén thử và một số dao trộn (ví dụ: bằng bạch kim hoặc bằng các kim loại thuộc nhóm bạch kim); bạch kim hoặc hợp kim bạch kim ở dạng tấm đan hoặc lưới để sử dụng như các chất xúc tác,...; bình (đã hoặc chưa được bọc lót hoặc được cách nhiệt, không được gắn lắp cũng như không được thiết kế để được lắp với thiết bị cơ và nhiệt; các anốt mạ điện. Các anốt bằng vàng có thể ở dạng tấm mỏng bằng vàng nguyên chất được cắt theo kích cỡ yêu cầu và được khoan tại hai góc để gắn các móc treo chúng trong các bể mạ điện. Anốt bằng bạc cũng có thể ở dạng này hoặc ở dạng các mặt cắt đẩy ra có một mặt cắt ngang "dạng xương chó" và được khoan tại từng đầu mút. Anốt bằng bạch kim thường bao gồm hoặc là các tấm bạch kim gấp nếp nhỏ, hoặc là các dải mà một dải hẹp bằng bạch kim được hàn vào đó nhằm treo chúng trong bể mạ điện, hoặc lưới đan bằng bạch kim gắn với một mẩu dây bạch kim hoặc dải hẹp bằng lưới bạch kim để cho các mục đích treo chúng.

Nhóm này cũng bao gồm các sản phẩm như túi xách tay,.., mà trong đó kim loại quý hoặc kim loại phủ kim loại quý sẽ tạo ra cho sản phẩm này tính chất đặc trưng của nó. Những sản phẩm như thế có thể gắn ngọc trai, đá quý, đá bán quý, mai rùa,..., như là đồ lắp ráp hoặc đồ trang trí.

## 71.16 - Sản phẩm bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo).

7116.10 - Bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy

7116.20 - Bằng đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo)

Nhóm này bao gồm tất cả các sản phẩm (trừ những sản phẩm bị loại trừ theo Chú giải 2(B) và 3 của chương này), toàn bộ ngọc trai tự nhiên hoặc nhân tạo, đá quý hoặc bán quý, hoặc gồm một phần của ngọc trai tự nhiên hoặc nhân tạo hoặc đá quý hoặc bán quý, nhưng không chứa kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý (trừ khi chúng được coi như là thành phần phụ) (xem Chú giải 2(B) của chương này).

Vì vậy, nhóm này bao gồm:

(A) Các đồ trang sức cá nhân và các sản phẩm trang trí khác (ví dụ: khóa cài và các khung cho túi xách tay...; lược, bàn chải; hoa tai, khuy cài cổ tay áo, khuy may mặc và các sản phẩm tương tự) có chứa ngọc trai tự nhiên và nhân tạo, đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo), đã được nạm dát hoặc gắn trên kim loại cơ bản (đã hoặc chưa được dát phủ kim loại quý), ngà voi, gỗ, chất dẻo,...

Nhóm này cũng bao gồm ngọc trai hoặc đá đã được phân loại theo kích cỡ, chất lượng, sự chuyển màu,...và tạo nên sản phẩm có thể sử dụng ngay như đồ kim hoàn. Nhưng nhóm này loại trừ ngọc trai hoặc đá chưa được phân loại, chỉ được xâu chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển mà không có bất cứ sự nạm dát hoặc gắn kim loại hoặc vật liệu khác nào; những sản phẩm này sẽ được xếp vào nhóm 71.01, 71.03 hoặc 71.04 (xem Chú giải của các nhóm 71.01 đến 71.03).

Theo Chú giải 2(B) của chương này, các hàng hóa thuộc nhóm này có thể chứa kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý như những thành phần phụ (ví dụ: một vòng cổ bằng ngọc trai với một móc cài bằng vàng). Mặt khác nhóm này không bao gồm hàng hóa (ví dụ: như hoa tai với kẹp bằng vàng) mà trong đó kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý mà tỷ lệ của chúng lớn hơn các thành phần phụ (nhóm 71.13).

(B) Các sản phẩm khác mà toàn bộ hoặc từng phần của đá quý, hoặc đá bán quý; những sản phẩm này cũng có thể chứa các vật liệu khác gồm cả kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý, với điều kiện là kim loại quý hoặc kim loại phủ kim loại quý được biểu hiện chỉ như những thành phần phụ. Theo những điều kiện này, nhóm này do đó mà bao gồm cây thánh giá và các vòng (thường bằng mã não), vòng xuyến (trừ các vòng đồng hồ đeo tay), ly và tách (thường bằng garnet); tượng nhỏ và các đồ trang trí (ví dụ: bằng ngọc bích); cối giã và chày (ví dụ:bằng mã não); lưỡi dao hoặc ổ trục đỡ bằng mã não hoặc bằng đá quý hoặc đá bán quý khác cho các thiết bị cân; các thanh dẫn xe sợi bằng mã não; các nút trang trí với phần trên bằng mã não ...; các dụng cụ đánh bóng bằng mã não dùng cho mạ vàng, cho việc đánh bóng da, giấy các vòng mã não cho cần câu, dao dọc giấy, giá để lọ mực, cái chặn giấy, gạt tàn thuốc lá (ví dụ: bằng mã não hoặc đá onic).

Nhóm này không bao gồm:

**(a)** Hàng hóa thuộc Chương 82 với một phần gia công bằng đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp và tái tạo) trên nền kim loại cơ bản, cacbua kim loại hoặc gốm kim loại, đã hoặc chưa được lắp ráp (ví dụ: kim cương của dao cắt kính đã gắn).

**(b)** Máy móc, các dụng cụ cơ khí hoặc đồ điện và các bộ phận của nó thuộc Phần XVI, (xem Chú giải 3 (k) cho chương này).

**(c)** Các sản phẩm thuộc Chương 90, như các phần tử quang học bằng thạch anh đã hoặc chưa được gắn, thích hợp cho việc lắp các dụng cụ hoặc thiết bị.

**(d)** Đá quý hoặc đá bán quý đã gia công, đã hoặc chưa được gắn, là các bộ phận của đồng hồ thời gian hoặc đồng hồ cá nhân, hoặc là các bộ phận thích hợp cho việc sử dụng cả trong đồng hồ thời gian hoặc đồng hồ cá nhân và cả trong các mặt hàng khác (xem Chú giải 4 cho Chương 91).

## 71.17 - Đồ trang sức làm bằng chất liệu khác.

- Bằng kim loại cơ bản, đã hoặc chưa được mạ kim loại quý:

7117.11 - - Khuy măng sét và khuy rời

7117.19 - - Loại khác

7117.90 - Loại khác

Theo mục đích của nhóm này, khái niệm đồ trang sức, như được định nghĩa trong Chú giải 11 của chương này, được hạn chế cho các đồ trang sức cá nhân nhỏ, như những sản phẩm được liệt kê trong mục (A) của Chú giải cho nhóm 71.13, ví dụ: nhẫn, vòng xuyến (trừ các dây đồng hồ đeo tay), vòng đeo cổ, hoa tai, khuy măng sét, ..., nhưng không bao gồm các cúc áo và các sản phẩm khác thuộc nhóm 96.06, hoặc các lược chải quần áo, trâm cài tóc hoặc các sản phẩm tương tự, và ghim cài tóc thuộc nhóm 96.15, với điền kiện chúng không gắn với kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý (trừ trường hợp các kim loại này được xem như là chất để mạ hoặc như các thành phần phụ theo định nghĩa trong Chú giải 2(A) của chương này, ví dụ: các chữ lồng, vòng sắt đệm, măng sông và vành viền) và cũng không gắn ngọc trai tự nhiên hoặc nhân tạo, đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo).

Nhóm này cũng bao gồm các sản phẩm chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện đồ trang sức làm bằng chất liệu khác (hoa tai, vòng xuyến, vòng cổ,...) như:

**(a)** Vòng bán thành phẩm, bao gồm dây nhôm đã xử lý anốt, thường được xoắn hoặc đã gia công bề mặt, đã hoặc chưa gắn với một khóa cài thô chưa chế biến, đôi khi được sử dụng như hoa tai mà không cần gia công thêm;

**(b)** Các họa tiết trang trí bằng kim loại cơ bản, đã hoặc chưa được đánh bóng, được gắn bởi một mắt xích nhỏ vào những dải có chiều dài không xác định.

Cần chú ý rằng những đồ sử dụng cá nhân thuộc loại thường được để trong túi, túi xách tay hoặc mang trên người, như những sản phẩm được liệt kê ở mục (B) của Chú giải cho nhóm 71.13 (hộp đựng thuốc lá, hộp phấn,...) sẽ không được coi như đồ trang sức làm bằng chất liệu khác.

Nhóm này cũng không bao gồm:

**(a)** Các sản phẩm được nêu rõ trong Chú giải 3 của chương này.

**(b)** Các sản phẩm thuộc nhóm 83.08 (khóa thắt lưng, móc cài khóa thắt lưng, móc cài, móc, khoen,...).

## 71.18 - Tiền kim loại (+).

7118.10 - Tiền kim loại (trừ tiền vàng), không được coi là tiền tệ chính thức

7118.90 - Loại khác

Nhóm này áp dụng cho những đồng tiền kim loại bằng kim loại bất kỳ (kể cả kim loại quý) theo trọng lượng và hình dáng tạo mẫu trang trí được quy định chính thức, được phát hành dưới sự kiểm soát của chính phủ như một loại tiền tệ chính thức. Các đồng tiền kim loại riêng lẻ hoặc bộ đồng tiền kim loại mà là tiền tệ chính thức phát hành trong quốc gia thì được phân loại trong nhóm này, ngay cả khi chúng được đem bán công khai trong các trường hợp trưng bày. Nhóm này gồm cả tiền kim loại không còn giá trị tiền tệ hợp pháp nhưng loại trừ những đồ sưu tầm của các nhà sưu tập (xem Chú giải của nhóm 97.05).

Tiền kim loại được làm bằng cách dập nổi các phôi từ kim loại tấm; những phôi này sau đó được dập với những khuôn dập thích hợp để tạo ra được đồng thời các đường nét trên cả hai mặt.

Nhóm này không bao gồm:

**(a)** Huy chương ngay cả khi được dập cùng một cách như tiền kim loại; những huy chương này thường được xếp vào nhóm 71.13, 71.14 hoặc 71.17 hoặc nhóm 83.06 (xem các Chú giải tương ứng).

**(b)** Tiền kim loại được gắn trên trâm cài đầu, ghim hoa cài ở cổ áo, ghim cài cà vạt hoặc các đồ trang sức cá nhân khác (nhóm 71.13 hoặc 71.17).

**(c)** Tiền kim loại bị vỡ, cắt hoặc dập nát thuộc dạng có thể sử dụng được chỉ như kim loại phế thải và phế liệu

***

## Chú giải phân nhóm.

Phân nhóm 7118.10

Phân nhóm này bao gồm:

**(1)** Tiền kim loại có giá trị tiền tệ hợp pháp nhưng không được đưa vào lưu thông.

**(2)** Tiền kim loại được dập ở một nước được đưa vào lưu thông ở nước khác, tại thời điểm đưa qua biên giới, chúng chưa được cấp có thẩm quyền phát hành để có giá trị hợp pháp.

*

***

PHỤ LỤC

Danh mục các loại đá quý hoặc bán quý được xếp trong nhóm 71.03

| Tên khoáng | Tên Thương mại |
|---|---|
| Amblygonite | Amblygonite |

| Tên khoáng | Tên Thương mại |
|---|---|
| | Montebrasite Amphiboles (group of) |
| Actinolite | Actinolite, Nephrite, Jade |
| Tremolite | Tremolite |
| Rhodonite | Rhodonite |
| Andalusite | Andalusite |
| | Chiastolite |
| Apatite | Apatite (all colours) |
| Aragonite | Aragonite, Ammolite |
| Axinite | Axinite |
| Azurite | Azurite (Chessylite) |
| | Azurite-Malachite |
| Benitoite | Benitoite |
| Beryl | Emerald |
| | Aquamarine |
| | Colourless Beryl-Goshenite |
| | Yellow Beryl |
| | Pink Beryl-Morganite |
| | Heliodor |
| | Golden Beryl |
| | Green Beryl |
| | Red Beryl, Bixbite |
| Beryllonite | Beryllonite |
| Brazilianite | Brazilianite |
| Calcite | Calcite |
| Cassiterite | Cassiterite |
| Cerussite | Cerussite |
| Chrysoberyl | Chrysoberyl |
| | Chrysoberyl Cat’s-eye |
| | Alexandrite |
| | Alexandrite Cat’s-eye |
| Chrysocolla | Chrysocolla |
| Cordierite | Cordierite |
| | Iolite |
| Corundum | Ruby |

| Tên khoáng | Tên Thương mại |
|---|---|
| | Star-Ruby |
| | Sapphire |
| | Star-Sapphire |
| | Sapphire Cat's-eye |
| | Sapphire or Corundum with colour designation |
| | Padparadschah (orange) |
| | Black Star-Sapphire, etc. |
| Danburite | Danburite |
| Datolite | Datolite |
| Diaspore | Diaspore |
| Dumortierite | Dumortierite |
| Epidote | Epidote |
| Euclase | Euclase |
| Feldspar (group of) | |
| Albite | Albite |
| | Maw-sit-sit/Jadeite Albite Labradorite |
| | Labradorite, Spectrolite |
| Microcline | Amazonite, Microcline |
| Oligoclase | Aventurine Feldspar |
| | Sunstone |
| Orthoclase | Orthoclase (yellow) |
| | Moonstone |
| Fluorite | Fluorite |
| (Fluorspar) | (Fluorspar) |
| Garnet (group of) | |
| Almandine | Garnet, Almandine |
| | Garnet, Rhodolite |
| Andradite | Garnet, Andradite |
| | Garnet, Demantoid |
| | Garnet, Melanite |
| Grossular | Garnet, Grossular varied colours |
| | Garnet, Grossular Chrome |
| | Tsavolite |
| | Garnet, Hessonite |

| Tên khoáng | Tên Thương mại |
|---|---|
| Pyrope | Garnet, Pyrope |
| Spessartite | Garnet, Spessartite |
| Hematite | Hematite |
| Idocrase | Idocrase |
| | Vesuvianite |
| | Californite |
| Komerupine | Komerupine |
| Kyanite | Kyanite |
| Lazurite | Lazurite |
| | Lapis-lazuli |
| | Lapis |
| Lazulite | Lazulite |
| Malachite | Malachite |
| Marcasite | Marcasite |
| Obsidian (volcanic glass) | Obsidian |
| Olivine | Peridot |
| Opal | Opal, Black Opal |
| | Boulder Opal |
| | Fire Opal |
| | Harlequin Opal |
| | Moss Opal, Prase Opal |
| | Opal Matrix |
| | Water Opal |
| | Wood Opal |
| Prehnite | Prehnite |
| Pyrites | Pyrites (Marcasite) |
| Pyrophyllite | Pyrophyllite |
| Pyroxene (group of) | |
| Diopside | Diopside |
| | Star-Diopside |
| Enstatite-Hypersthene | Enstatite-Hypersthene |
| Jadeite | Jadeite, Jade |
| | Chloromelanite |
| Spodumene | Spodumene (all colours) |

| Tên khoáng | Tên Thương mại |
|---|---|
| | Kunzite |
| | Hiddenite |
| Quartz | Agate (various colours) |
| | Fire Agate |
| | Onyx |
| | Sardonyx |
| | Amethyst |
| | Aventurine Quartz |
| | Aventurine |
| | Blue Quartz |
| | Chalcedony |
| | Chrysoprase |
| | Citrine, yellow quartz |
| | Cornelian |
| | Green Quartz, Prasiollite |
| | Heliotrope, Bloodstone, Jasper |
| | Multicoloured Jasper |
| | Orbicular Jasper |
| | Silex |
| | Morion, Cairngorm |
| | Moss-Agate |
| | Agate Dendritic |
| | Banded Agate |
| | Prase |
| | Quartz Cat's-eye |
| | Quartz Falcon's-eye |
| | Quartz Tiger's-eye |
| | Rock Crystal, Quartz |
| | Rose Quartz |
| | Smoky Quartz |
| | Violet Quartz |
| Rhodochrosite | Rhodochrosite |
| Scapolite | Scapolite |

| Tên khoáng | Tên Thương mại |
|---|---|
| Serpentine | Bowenite |
| | Serpentine |
| | Verd Antique |
| | Williamsite |
| Sinhalite | Sinhalite |
| Socialite | Sodalite |
| Smithsonite | Smithsonite, Bonamite |
| Sphalerite | Sphalerite Blende |
| Spinel | Spinel (all colours) |
| | Pleonaste Black Spinel |
| Sphene (Titanite) | Sphene |
| Topaz | Topaz (all colours) |
| Tourmaline | Tourmaline (all colours) |
| | Anchroite |
| | Dravite |
| | Indigolite |
| | Rubellite |
| | Tourmaline Cat’s-eye |
| Tugtupite | Tugtupite |
| Turquoise | Turquoise |
| | Turquoise Matrix |
| Variscite | Variscite |
| Verdite | Verdite |
| Vesuvianite (see Idocrase) | Zircon (all colours) |
| Zircon | Zoisite (all colours) |
| Zoisite | Tanzanite |
| | Thulite |

# PHẦN XV: CÁC KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN

## CHÚ GIẢI PHẦN XV

**Chú giải.**

**1.** Phần này không bao gồm:

**(a)** Sơn, mực hoặc các sản phẩm khác đã được pha chế với chất cơ bản là vảy hoặc bột kim loại (các nhóm từ 32.07 đến 32.10, 32.12, 32.13 hoặc 32.15);

**(b)** Hợp kim ferro-xeri hoặc các hợp kim tự cháy khác (nhóm 36.06);

**(c)** Mũ và các vật đội đầu khác hoặc các bộ phận của chúng thuộc nhóm 65.06 hoặc 65.07;

**(d)** Khung ô hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 66.03;

**(e)** Hàng hóa thuộc Chương 71 (ví dụ, hợp kim kim loại quý, kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý, đồ trang sức làm bằng chất liệu khác);

**(f)** Các sản phẩm thuộc Phần XVI (máy móc, các thiết bị cơ khí và đồ điện);

**(g)** Đường ray đường sắt hoặc đường ray tàu điện đã được lắp ráp (nhóm 86.08) hoặc các sản phẩm khác thuộc Phần XVII (xe, tàu và thuyền, phương tiện bay);

**(h)** Dụng cụ hoặc thiết bị phụ tùng thuộc Phần XVIII, kể cả dây cót của đồng hồ cá nhân hoặc đồng hồ thời gian khác;

**(ij)** Các viên chì nhỏ được chế tạo để sản xuất đạn dược (nhóm 93.06) hoặc các sản phẩm khác thuộc Phần XIX (vũ khí và đạn dược);

**(k)** Các mặt hàng thuộc Chương 94 (ví dụ, đồ nội thất, khung nệm, đèn (luminaires) và bộ đèn, biển hiệu được chiếu sáng, nhà lắp ghép);

**(l)** Các sản phẩm thuộc Chương 95 (ví dụ, đồ chơi, thiết bị trò chơi, dụng cụ, thiết bị thể thao);

**(m)** Giần, sàng bằng tay, khuy, bút máy, quản bút chì, ngòi bút, chân để loại một chân (monopod), hai chân (bipod), ba chân (tripod) và các sản phẩm tương tự hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 96 (các mặt hàng khác); hoặc

**(n)** Các sản phẩm thuộc Chương 97 (ví dụ, các tác phẩm nghệ thuật).

**2.** Trong Danh mục này, khái niệm "các bộ phận có công dụng chung" có nghĩa:

**(a)** Các sản phẩm thuộc nhóm 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 hoặc 73.18 và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản khác, trừ các sản phẩm được thiết kế đặc biệt để chuyên dùng cấy ghép trong y tế, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y (nhóm 90.21);

**(b)** Lò xo và lá lò xo, bằng kim loại cơ bản, trừ dây cót dùng cho đồng hồ cá nhân hoặc đồng hồ thời gian khác (nhóm 91.14); và

**(c)** Sản phẩm thuộc các nhóm 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 và khung và gương, bằng kim loại cơ bản, thuộc nhóm 83.06.

Từ Chương 73 đến Chương 76 và từ Chương 78 đến Chương 82 (nhưng trừ nhóm 73.15) các bộ phận của hàng hóa thuộc các chương này không bao gồm các bộ phận có công dụng chung như đã nêu ở trên.

Theo nội dung trên và theo Chú giải 1 của Chương 83, các sản phẩm thuộc Chương 82 hoặc 83 được loại trừ khỏi các Chương từ Chương 72 đến Chương 76 và từ Chương 78 đến Chương 81.

**3.** Trong Danh mục này, khái niệm "kim loại cơ bản" có nghĩa là: sắt và thép, đồng, niken, nhôm, chì, kẽm, thiếc, vonfram, molypđen, tantan, magiê, coban, bismut, cađimi, titan, zircon, antimon, mangan, berili, crôm, gemani, vanadi, gali, hafini, indi, niobi (columbi), rheni và tali.

**4.** Trong Danh mục này, khái niệm "gốm kim loại" chỉ các sản phẩm có sự kết hợp dị thể của một thành phần kim loại và một thành phần gốm trong cấu trúc tế vi. Khái niệm "gốm kim loại" cũng kể cả carbua kim loại thiêu kết (carbua kim loại thiêu kết với một kim loại).

**5.** Việc phân loại các hợp kim (trừ hợp kim fero và các hợp kim chủ như đã được xác định trong Chương 72 và 74):

**(a)** Một hợp kim cấu thành từ các kim loại cơ bản được phân loại vào nhóm hợp kim của kim loại có hàm lượng trội hơn so với từng kim loại khác có trong hợp kim;

**(b)** Một hợp kim mà thành phần gồm các kim loại cơ bản thuộc Phần này và các nguyên tố không thuộc Phần này thì hợp kim đó sẽ được coi như hợp kim của các kim loại thuộc phần này nếu tổng khối lượng của các kim loại cơ bản đó bằng hoặc lớn hơn tổng khối lượng của các thành phần khác có mặt trong hợp kim;

**(c)** Trong Phần này khái niệm "hợp kim" kể cả hỗn hợp bột kim loại thiêu kết, hỗn hợp dị thể trộn kỹ thu được bằng cách nung chảy (trừ gốm kim loại), và hợp chất liên kết kim loại (thường gọi là hợp chất liên kim).

**6.** Trừ khi có những yêu cầu khác, khi việc xem xét có liên quan đến bất cứ một kim loại cơ bản nào trong Danh mục này, cũng cần phải xem xét những hợp kim mà chúng được phân loại như những hợp kim của kim loại đó theo Chú giải 5 ở trên.

**7.** Việc phân loại các sản phẩm hỗn hợp:

Trừ khi các nhóm có yêu cầu khác, các sản phẩm bằng kim loại cơ bản (kể cả các sản phẩm bằng nguyên vật liệu pha trộn được coi như sản phẩm bằng kim loại cơ bản theo các Quy tắc

tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa) gồm hai hoặc nhiều kim loại cơ bản thì được coi như sản phẩm của kim loại cơ bản nào có hàm lượng trội hơn tính theo khối lượng so với từng kim loại khác.

Theo mục đích này:

**(a)** Sắt và thép, hoặc các dạng khác của sắt hoặc thép, được coi như là một và là cùng một kim loại;

**(b)** Một hợp kim được coi như chứa toàn bộ một loại kim loại khi mà hợp kim của kim loại đó được phân loại theo Chú giải 5; và

**(c)** Gốm kim loại của nhóm 81.13 được coi như một loại kim loại cơ bản.

**8.** Trong Phần này, các khái niệm sau đây có nghĩa:

**(a)** Phế liệu và mảnh vụn

**(i)** Tất cả phế liệu và mảnh vụn kim loại;

**(ii)** các sản phẩm bằng kim loại chắc chắn không thể sử dụng được vì nguyên nhân bị gãy, cắt ra, bị mài mòn hoặc các nguyên nhân khác.

**(b) Bột**

Là sản phẩm có hàm lượng từ 90% trở lên tính theo khối lượng lọt qua được rây (sàng) có đường kính mắt rây bằng 1 mm.

**9.** Theo mục đích của các Chương từ 74 đến 76 và 78 đến 81, các khái niệm sau đây có nghĩa:

**(a) Thanh và que**

Các sản phẩm được cán, ép đùn, kéo hoặc rèn, không ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng", có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng. Khái niệm này cũng áp dụng cho các sản phẩm được đúc hoặc thiêu kết có cùng hình dạng và kích thước đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ), với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của các nhóm khác.

Tuy nhiên, các loại que và thanh dây thuộc Chương 74 có các đầu được làm nhọn hoặc được xử lý đơn giản khác để dễ đưa vào máy cho quá trình gia công tiếp theo, ví dụ, thành thanh kéo (thanh dây) hoặc ống, được đưa vào đồng chưa gia công thuộc nhóm 74.03. Quy định này áp dụng với những sửa đổi thích hợp đối với các sản phẩm thuộc Chương 81.

**(b) Dạng hình**

Các sản phẩm được cán, ép đùn, kéo, rèn hoặc tạo hình, ở dạng cuộn hoặc không, mặt cắt ngang đều nhau dọc theo chiều dài, và khác với định nghĩa về thanh, que, dây, tấm, phiến, dải, lá mỏng, ống hoặc ống dẫn. Khái niệm này cũng kể cả các sản phẩm được đúc hoặc thiêu kết, có cùng hình dạng, đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ), với điều kiện là bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của nhóm khác.

**(c) Dây**

Các sản phẩm được cán, ép đùn hoặc kéo, ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng", có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm này có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng.

**(d) Tấm, lá, dải và lá mỏng**

Các sản phẩm có bề mặt được làm phẳng (trừ các sản phẩm chưa gia công), ở dạng cuộn hoặc không, có mặt cắt ngang đặc hình chữ nhật (trừ hình vuông) có hoặc không có các góc được làm tròn (kể cả "hình chữ nhật biến dạng", có 2 cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song) chiều dày bằng nhau, cụ thể:

- *với dạng hình chữ nhật (kể cả hình vuông) chiều dày không quá 1/10 chiều rộng;*
- *với các hình dạng khác trừ hình chữ nhật và hình vuông, với mọi loại kích thước, với điều kiện chúng không mang đặc tính của mặt hàng hoặc sản phẩm của nhóm khác.*

Các nhóm của tấm, lá, dải và lá mỏng, không kể những đề cập khác, áp dụng cho các tấm, lá, dải và lá mỏng đã gia công theo hình mẫu (ví dụ, rãnh, gân, carô, hình giọt nước, hình núm, hình thoi) và các sản phẩm đó được khoan, làm lượn sóng, đánh bóng hoặc tráng với điều kiện là bằng cách đó chúng không mang các đặc tính của mặt hàng hoặc sản phẩm của nhóm khác.

**(e) Ống và ống dẫn**

Các sản phẩm rỗng, cuộn hoặc không, có mặt cắt ngang rỗng đều nhau dọc theo chiều dài, mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi, độ dày thành ống bằng nhau. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài, cũng được coi là ống hoặc ống dẫn với điều kiện là mặt cắt ngang bên trong và bên ngoài đồng tâm, đồng dạng và đồng hướng. Ống và ống dẫn có mặt cắt ngang như vậy có thể được đánh bóng, tráng, uốn cong, ren, khoan, thắt lại, nở ra, hình côn hoặc nối với các mặt bích, mép, đai hoặc vòng.

# TỔNG QUÁT

Phần này bao gồm kim loại cơ bản (bao gồm cả kim loại ở trạng thái tinh khiết hóa học) và các sản phẩm của chúng. Danh mục các sản phẩm bằng kim loại cơ bản không được bao gồm tại phần này được liệt kê lại tại phần cuối của Chú giải này. Phần này cũng bao gồm kim loại tự nhiên được tách ra từ đất đã lấy quặng và sten đồng, nicken hoặc cô ban (cobalt). Quặng kim loại và kim loại tự nhiên vẫn chứa đựng trong đất lấy quặng **bị loại trừ** (**nhóm 26.01** tới **26.17**).

Để phù hợp với Chú giải 3 phần này, trong toàn bộ Danh mục, thuật ngữ "kim loại cơ bản" có nghĩa: sắt và thép, đồng, nicken, nhôm, chì, kẽm, thiếc, vonfram, molipđen, tantan, magiê, côban, bismut, cađimi, titan, zircon, antimon, mangan, berili, crom, gemani, vanađi, gall, hafini, indi, niobi, rheni và tali.

Các Chương từ 72 tới 76 và 78 tới 81 bao gồm các kim loại cơ bản riêng chưa được gia công và các sản phẩm của kim loại đó như thanh, que, dây, lá và các sản phẩm của chúng, **trừ** một số các sản phẩm kim loại cơ bản cụ thể, không tính đến bản chất kim loại kết cấu, được phân loài vào **Chương 82** và **83**, các chương này được giới hạn trong các sản phẩm cụ thể.

## (A) HỢP KIM CỦA KIM LOẠI CƠ BẢN

Phù hợp với Chú giải 6 phần này, ngoại trừ những nội dung yêu cầu khác (ví dụ: trường hợp hợp kim thép), thi bất cứ dẫn chiếu về kim loại cơ bản từ Chương 72 tới 76 và 78 tới 81 hoặc nơi nào khác trong Danh mục cũng bao gồm hợp kim của kim loại đó. Tương tự, bất cứ dẫn chiếu nào tại Chương 82 hoặc 83 hoặc nơi khác về "kim loại cơ bản" bao gồm hợp kim được phân loại như hợp kim của kim loại cơ bản.

Theo Chú giải 5 Chương 71 và Chú giải 5 của phần này thì hợp kim kim loại cơ bản được phân loại như sau:

**(1) Hợp kim của kim loại cơ bản với kim loại quý.**

Hợp kim này được phân loại như kim loại cơ bản **với điều kiện** là không một kim loại quý nào (bạc, vàng, bạch kim) cấu thành tới 2% trọng lượng của hợp kim. Các hợp kim khác của kim loại cơ bản với kim loại quí được phân loại vào **Chương 71**.

**(2) Hợp kim của kim loại cơ bản**

Các hợp kim này được phân loại theo kim loại chiếm tỷ trọng trội hơn, loại trừ hợp kim Fero (xem Chú giải nhóm 72.02) và hợp kim đồng chủ (xem Chú giải nhóm 74.05).

**(3) Hợp kim của kim loại cơ bản của phần này với phi kim loại hoặc với kim loại nhóm 28.05.**

Được phân loại như hợp kim của kim loại cơ bản thuộc Phần này với **điều kiện** là tổng trọng lượng kim loại cơ bản thuộc Phần này lớn hơn hoặc bằng tổng trọng lượng các thành phần khác. Nếu không thì hợp kim này thường được phân vào **nhóm 38.24**.

**(4) Hỗn hợp đã thiêu kết, hỗn hợp dị thể trộn kỹ thu được bằng cách nung chảy (trừ gốm kim loại) và hợp chất liên kim.**

Hỗn hợp bột kim loại thiêu kết và hỗn hợp dị thể trộn kỹ thu được bằng cách nung chảy (**trừ** gốm kim loại) được coi như hợp kim. Loại hỗn hợp thứ hai bao gồm các thỏi đặc biệt có thành phần thay đổi thu được từ nung chảy kim loại vụn.

Tuy nhiên, phân loại hỗn hợp bột kim loại không được thiêu kết được hướng dẫn tại Chú giải 7 phần này (Các sản phẩm hỗn hợp - xem phần (B) dưới đây).

Hợp chất liên kim gồm hai hay nhiều kim loại cơ bản cũng được coi như hợp kim. Sự khác biệt cơ bản giữa hợp chất liên kim và hợp kim là trong hợp chất liên kim thi các nguyên tử của kim loại khác nhau trong mạng tinh thể của hợp chất liên kim được sắp xếp có trật tự, trong khi trong một hợp kim thì không theo trật tự.

## (B) CÁC SẢN PHẨM KIM LOẠI CƠ BẢN

Theo Chú giải Phần 7, các sản phẩm kim loại cơ bản gồm hai hay nhiều kim loại cơ bản được phân loại theo các sản phẩm của kim loại có hàm lượng trội hơn các kim loại khác, **trừ khi** nhóm có những yêu cầu khác (Ví dụ: đinh sắt hoặc thép có đầu bịt đồng được phân loại vào nhóm 74.15 thậm chí khi đồng không phải là kết cấu chính). Qui tắc tương tự được áp dụng đối với các sản phẩm được làm một phần từ phi kim loại **với điều kiện** là theo Qui tắc Chú giải tổng quát, kim loại cơ bản tạo cho các sản phẩm tính chất chủ yếu của chúng.

Để tính toán tỷ lệ các kim loại theo mục đích của qui tắc này, nên lưu ý rằng:

**(1)** Tất cả các loại sắt và thép được coi như cùng một kim loại.

**(2)** Hợp kim được coi như chứa toàn bộ một loại kim loại khi mà hợp kim của kim loại đó được phân loại (ví dụ: vì một số mục đích, một phần được làm từ đồng pha kẽm (đồng thau) cũng được coi như nó hoàn toàn bằng đồng).

**(3)** Gốm kim loại của nhóm 81.13 được coi như một loại kim loại cơ bản

## (C) BỘ PHẬN CỦA CÁC SẢN PHẨM

Nói chung, bộ phận của các sản phẩm xác định được thì phân loại như bộ phận đó theo các nhóm thích hợp của chúng trong danh mục.

Tuy nhiên, những bộ phận có công dụng chung (được định nghĩa tại Chú giải 2 Phần này) được trình bày riêng lẻ **không** được xem xét như là bộ phận của những sản phẩm nhưng vẫn được phân loại vào các nhóm phù hợp trong Phần này. Nhóm này cũng áp dụng, ví dụ, trong trường hợp với bu lông dùng trong lò sưởi trung tâm hoặc vòng đệm đặc biệt dùng trong xe mô tô. Bu lông thì được phân loại tại nhóm 73.18 (đối với bu lông) mà không phải nhóm 73.22 (như là những phần của lò sưởi trung tâm). Vòng đệm thì được phân loại tại nhóm 73.20 (đối với vòng đệm) và không được phân loại 87.08 (như là bộ phận của phương tiện môtô).

Cũng cần phải lưu ý rằng lò xo của đồng hồ cá nhân hoặc đồng hồ thời gian **bị loại trừ** bởi Chú giải (2) của Phần này và thuộc **nhóm 91.14**.

Ngoài những mặt hàng được đề cập tại Chú giải 1 của Phần này, nhóm này **không bao gồm**:

**(a)** Hỗn hống của kim loại cơ bản (**nhóm 28.53**).

**(b)** Dạng keo lỏng của kim loại cơ bản (thuộc **nhóm 30.03** hoặc **30.04**).

**(c)** Xi măng hàn răng và các chất hàn răng khác (**nhóm 30.06**).

**(d)** Các tấm để tạo ảnh có phủ lớp chất nhạy bằng kim loại, ví dụ bản khắc ảnh (**nhóm 37.01**).

**(e)** Vật liệu chiếu sáng dùng trong chụp ảnh thuộc **nhóm 37.07**.

**(f)** Sợi trộn kim loại (**nhóm 56.05**), vải dệt thoi từ sợi kim loại hoặc từ chỉ kim loại, sử dụng để trang trí, như các loại vải trang trí nội thất hoặc tương tự (**nhóm 58.09**).

**(g)** Hàng thêu và các hàng hoá khác được miêu tả tại **Phần XI**, của chỉ kim loại.

Các bộ phận của giày, dép **trừ** các loại đã được đề cập tại Chú giải 2 Chương 64 (cụ thể: bộ phận bảo vệ, khoen, móc cài, khóa cài) (**nhóm 64.06**).

**(ij)** Tiền kim loại (**nhóm 71.18**).

**(k)** Phế liệu và phế thải của các loại pin và ắc quy điện; các loại pin và ắc quy điện đã sử dụng hết (**nhóm 85.49**).

**(l)** Bàn chải (**nhóm 96.03**).



*Eo gió Quan Lạn*